

CONVENTION

COLLECTIVE

ENTRE

L'UNIVERSITÉ DE SUDBURY/THE
UNIVERSITY OF SUDBURY

(nommée ci-après « l'Employeur »)

ET

L'ASSOCIATION DES

PROFESSEURES ET DES

PROFESSEURS DE L'UNIVERSITÉ

LAURENTIENNE

(nommée ci-après « le Syndicat » ou

« l'Association »)

DU 1ER JUILLET 2015 AU

30 JUIN 2018

TABLE DES MATIÈRES

ARTICLE 0 – PRÉAMBULE 1

ARTICLE 1 – OBJECTIFS ET DÉFINITIONS 2

ARTICLE 2 – BILINGUISME 3

ARTICLE 3 – ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 4

ARTICLE 4 – RECONNAISSANCE 5

ARTICLE 5 – DROITS DE L'ADMINISTRATION 6

ARTICLE 6 – DROITS ET PRIVILÈGES DE L'ASSOCIATION 6

ARTICLE 7 – COMITÉ CONJOINT SYNDICAL-PATRONAL 9

ARTICLE 8 – COMITÉ DES AFFAIRES PROFESSORALES 9

ARTICLE 9 – DIRECTION DU DÉPARTEMENT 14

ARTICLE 10 – ACTIVITÉS UNIVERSITAIRES 16

ARTICLE 11 – NOMINATION DES PROFESSEURS 21

ARTICLE 12 – CONGÉS SABBATIQUES 31

ARTICLE 13 – CONGÉ D'ÉTUDES 34

ARTICLE 14 – CONGÉS 35

ARTICLE 15 – DROITS D'AUTEUR 38

ARTICLE 16 – JOURS FÉRIÉS 39

ARTICLE 17 – VACANCES 39

ARTICLE 18 – AVANTAGES SOCIAUX 40

ARTICLE 19 – RETRAITE ET DÉMISSION 41

ARTICLE 20 – AUGMENTATION ANNUELLE À TITRE DE
PROGRESSION DANS LE RANG 41

ARTICLE 21 – DOSSIERS PERSONNELS DES
PROFESSEURS 42

ARTICLE 22 – MESURES DISCIPLINAIRES ET RENVOI 43

ARTICLE 23 – PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS 45

ARTICLE 24 – ARBITRAGE 47

ARTICLE 25 – NI GRÈVE NI LOCK-OUT 49

ARTICLE 26 – RÉMUNÉRATION ET ALLOCATIONS 49

ARTICLE 27 – DURÉE. 49

BARÈME « A »

51

ANNEXE – PROTOCOLE D'ENTENTE 59 ii

ARTICLE 0 – PRÉAMBULE

0.01 Les Parties reconnaissent l'héritage et le caractère catholiques de l'Université ainsi que son Énoncé de mission. Les principes qui suivent constituent le contexte de la présente Convention collective :

- (a) en tant qu'enseignants, les membres du corps professoral ont la responsabilité spéciale de promouvoir ou tout au moins de respecter l'identité catholique de l'Université;
- (b) tous les membres du corps professoral reconnaissent et respectent l'identité catholique propre de l'Université;
- (c) les Parties reconnaissent que l'Université est une institution autonome et indépendante, nonobstant l'Accord de fédération conclu avec l'Université

Laurentienne et les engagements qui en découlent.

0.02 Liberté universitaire

(a) L'Université ayant pour objectif fondamental la recherche de nouvelles connaissances et la libre dissémination du savoir, la liberté universitaire est essentielle à ses activités d'enseignement et de recherche. Les Parties reconnaissent leur engagement en faveur de la poursuite de la vérité, du progrès des connaissances et de la création, de l'interprétation, du maintien et de la dissémination de la connaissance. À cette fin, elles acceptent de se conformer au principe de liberté universitaire, défini comme la liberté d'examiner, de critiquer, d'enseigner et d'apprendre, y compris le droit d'enquêter, d'élaborer des interprétations et de commenter publiquement, de mener des recherches et d'en disséminer les résultats. Ce faisant, cependant, elles se conforment à la tradition universitaire de discussion raisonnable.

(b) Les membres du corps professoral sont libres de choisir l'objet et la méthode de leurs recherches et libres de publier les résultats et conclusions de celles-ci; ils sont libres de choisir les contenus et méthodes de leur enseignement, sans égard à quelque doctrine que ce soit, dans le respect des droits et responsabilités explicites du Sénat; ils sont libres d'énoncer leurs opinions professionnelles sur des sujets en rapport avec leur discipline, libres de discuter et de critiquer, y compris de critiquer de manière respectueuse l'Employeur, le Syndicat ainsi que toute autre institution publique ou privée; et ils sont libres de toute censure institutionnelle.

(c) La liberté universitaire ne requiert pas une neutralité d'expression ou d'attitude et elle n'empêche pas l'individu de prendre position. Au contraire, la liberté universitaire rend possible une prise de position. La liberté universitaire ne confère pas l'immunité

Convention collective 2015-2018 juridique et n'atténue pas l'obligation qu'ont les membres d'accomplir leurs tâches et responsabilités de façon satisfaisante en leur qualité de professeurs d'université.

(d) La viabilité de la liberté universitaire et les protections qu'elle procure ne sont pas absolues, mais dépendent d'un engagement collectif des membres à exercer ce principe dans le respect du devoir qui est le leur, en tant que professeurs d'université, de fonder la recherche et l'enseignement sur une quête honnête et responsable de la connaissance et de se conformer aux règles de civilité du discours, en particulier dans le cas de la critique, laquelle, dans un cadre universitaire, est respectueuse, constructive, ad rem, raisonnable, équitable et juste dans son utilisation des faits.

(e) La liberté universitaire implique aussi le respect du droit des autres membres de la communauté universitaire - professeurs, employés et étudiants - d'exprimer leurs opinions. Les Parties acceptent, dans l'exercice de leur liberté universitaire, de ne pas entraver ou restreindre ni la liberté universitaire dont jouit tout membre de la communauté universitaire ni le droit fondamental des étudiants d'acquérir des connaissances et habiletés relatives au cours qui leur est dispensé.

(f) L'Employeur respecte le droit qu'a tout membre d'exprimer respectueusement son désaccord avec des décisions d'ordre universitaire ou administratif.

Cependant, toute critique ou revendication de changements dans les politiques, programmes ou pratiques administratives de l'Université, se fait dans le cadre de la tradition de discussion raisonnable et conformément aux procédures établies.

(g) L'Employeur ne supervise pas, ne limite pas, mais n'est pas non plus responsable de ce qu'un membre exprime à titre de personne privée. Cependant, en tant qu'érudits, les professeurs exercent un bon jugement et s'assurent que l'on comprenne qu'ils n'agissent pas au nom de l'Université.

(h) Pour le bien de la communauté universitaire dans son ensemble, les Parties reconnaissent et acceptent leur responsabilité mutuelle dans le développement et le maintien d'une culture de liberté universitaire et aussi, par conséquent, d'une culture de liberté intellectuelle.

ARTICLE 1 – OBJECTIFS ET DÉFINITIONS

1.01 Les buts de la présente Convention collective sont l'établissement des conditions d'emploi et autres dispositions contractuelles particulières, la promotion et le maintien de liens harmonieux entre les Parties, le soutien aux Parties dans leur travail commun dans l'élaboration de la recherche et de l'enseignement permettant de dispenser aux étudiants un enseignement de haute qualité, et la mise en

Convention collective 2015-2018 place de moyens permettant de résoudre les différends éventuels.

1.02 Définitions

Aux fins de la présente convention et sauf disposition contraire expresse de la présente, les termes suivants signifient :

1. Année universitaire : désigne la période de douze mois civils commençant le 1er juillet et se terminant le 30 juin suivant.
2. Association ou syndicat : désigne l'Association des professeurs et professeures de l'Université Laurentienne (APPUL), seul agent négociateur agréé des professeurs à temps plein et à temps partiel à l'Université en vertu de la décision de la Commission des relations de travail de l'Ontario.
3. Employeur ou Conseil : désigne le Conseil des régents ou son représentant désigné aux termes de la loi de l'Université de Sudbury.
4. Membre ou employé : désigne un membre de l'unité de négociation ayant le syndicat comme seul agent négociateur agréé.
5. Famille immédiate : comprend les conjoints (y compris les conjoints de fait et les conjoints de même sexe), les enfants, les enfants issus d'une union antérieure du conjoint, les frères et sœurs, les demi-frères et demi-sœurs par alliance, les parents, les beaux-parents, les parents du conjoint, les conjoints des frères et sœurs, les conjoints des enfants, les grands-parents et les petits-enfants.
6. Parties : désigne le Conseil des régents de l'Université de Sudbury et l'Association des professeurs et professeures de l'Université Laurentienne.
7. Recteur : désigne le recteur de l'Université de Sudbury ou son représentant nommé par le Conseil.
8. Université : désigne l'Université de Sudbury.

ARTICLE 2 – BILINGUISME

2.01 Il incombe à l'Université de remplir son rôle d'établissement d'enseignement postsecondaire bilingue.

L'Employeur et le Syndicat s'engagent à maintenir et promouvoir la langue anglaise et la langue française.

2.02 Conformément à l'engagement précisé ci-dessus à l'article 2.01, l'Université reconnaît le droit de tous les membres de communiquer pour toute transaction officielle (orale ou écrite) avec toutes les unités d'enseignement et d'administration de l'Université dans la langue officielle de leur choix.

2.03 Les deux Parties ont le droit d'être entendues dans l'une ou l'autre des deux langues officielles et d'exiger la traduction de tout document officiel se rapportant à la présente Convention collective.

2.04 La version anglaise et la version française de la convention collective sont toutes deux officielles et définitives. Les deux Parties peuvent utiliser la version anglaise ou la version française lorsqu'elles prennent des mesures se rapportant à la convention collective, et elles appliquent la version de la convention collective dans laquelle est engagé le processus officiel de grief ou d'arbitrage.

2.05 Les Parties conviennent de collaborer pour que la version élaborée au cours des négociations soit traduite dans l'autre langue dans un délai de 90 jours civils. Les Parties paient à parts égales le coût de la traduction.

ARTICLE 3 – ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

3.01 Absence de discrimination - Code des droits de la personne

Il est convenu par les deux Parties que les membres ne peuvent pas faire l'objet de discrimination, d'ingérence, de restriction ni de coercition en ce qui concerne les traitement, rang, nomination, promotion, permanence, renouvellement de nomination, licenciement, congés, avantages sociaux, ou toute autre question relevant de la présente Convention, en raison de leur race, croyance, couleur, âge tels que définis par le Code des droits de la personne de l'Ontario, sexe, nationalité, langue, ascendance, lieu d'origine, orientation sexuelle, handicap physique, état matrimonial ou familial sauf lorsqu'il met les personnes en situation de conflit d'intérêts. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas là où la discrimination est permise ou requise par quelque loi que ce soit.

3.02 Absence de discrimination - Activités syndicales

Les Parties conviennent qu'aucune intimidation, discrimination, ingérence, restriction ou coercition n'est exercée ou pratiquée par aucune des Parties ni par aucun de leurs représentants ou de leurs membres à l'endroit d'un employé à cause de son adhésion ou de son refus d'adhérer au Syndicat ou à cause de la participation d'un employé ou de son refus de participer aux activités du Syndicat.

3.03 Les Parties reconnaissent et acceptent de se conformer à la politique de l'Université de Sudbury Résolution de problèmes relatifs aux droits de la personne (anti- harcèlement).

3.04 Les Parties reconnaissent et acceptent de se conformer à la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

3.05 Les Parties acceptent de coopérer à la mise en place de politiques et de pratiques visant l'amélioration de la sûreté des installations physiques de l'Université et des objets

Convention collective 2015-2018 personnels des membres sur les lieux de l'Université.

3.06 Soutien et installations

(a) Membres à temps plein

Dans le but de permettre aux membres de satisfaire aux attentes énumérées à l'article 10.01, l'Employeur donne aux membres l'accès aux installations et services de soutien qui lui paraissent raisonnables et appropriés.

L'Employeur reconnaît la nécessité de fournir un soutien toutes les fois qu'il pose aux membres des exigences concomitantes. Tous les quatre ans, l'Employeur fournira à chaque membre à temps plein un nouvel ordinateur, tel que déterminé par l'Employeur, qui sera mis en réseau et maintenu en bon état de fonctionnement sans coût pour le membre ou le Département ou programme du membre.

(b) Membres à temps partiel

L'Employeur s'engage à fournir aux professeurs à temps partiel qui enseignent sur le campus à Sudbury un bureau commun et un accès aux autres installations et services de soutien qui lui semblent raisonnablement appropriés.

Lorsqu'un membre à temps partiel enseigne pendant une année universitaire donnée, il a le droit de conserver son bureau pour l'année en question.

Le membre à temps partiel a également le droit de conserver ses privilèges d'accès à la bibliothèque depuis la date d'affectation jusqu'au 31 août de l'année universitaire suivante.

Les membres à temps partiel qui enseignent en dehors du campus recevront sur demande un formulaire T2200 - Déclaration des conditions de travail.

L'Employeur reconnaît la nécessité de fournir un soutien toutes les fois qu'il pose aux membres à temps partiel des exigences concomitantes. Il leur fournit un ordinateur pour chaque bureau qu'ils doivent utiliser. Dix bureaux sont mis à leur disposition.

ARTICLE 4 - RECONNAISSANCE

4.01 Composition de l'Unité de négociation

L'Employeur reconnaît le Syndicat comme l'agent négociateur accrédité de tout le personnel universitaire à temps plein et à temps partiel, y compris les bibliothécaires professionnels à l'emploi de l'Université de Sudbury/University of Sudbury dans la ville du Grand Sudbury, et à l'exception des Recteur, Vice-Chancelier, Secrétaire général, Trésorier, Aumônier, Directeur du développement et Bibliothécaire en chef de l'Université.

4.02 Les Parties reconnaissent les avantages dont bénéficie l'Université lorsqu'elle reconnaît des Professeurs émérites, Professeurs auxiliaires et/ou Professeurs invités. Ces personnes sont exclues de l'Unité de négociation, sauf

Convention collective 2015-2018 lorsqu'elles sont embauchées pour s'adonner à des activités universitaires autres que la recherche et les travaux d'érudition et de création. En ce cas, ces personnes sont assujetties soit à l'article 11.05(a) sur les nominations à durée limitée, soit aux articles 11.07 et 11.08 sur les nominations à temps partiel.

ARTICLE 5 - DROITS DE L'ADMINISTRATION

5.01 Le Syndicat reconnaît que l'Employeur conserve, possède et peut exercer tous les droits et fonctions, pouvoirs, privilèges et autorité que l'Employeur possédait avant la signature de cette Convention avec le Syndicat, à l'exception de ceux qui sont clairement et spécifiquement abandonnés ou restreints dans la présente Convention, ou légalement modifiés. L'Employeur s'engage à exercer tous droits et fonctions, pouvoirs, privilèges et autorité conformément aux dispositions de la présente Convention.

5.02 Le non-exercice par l'Employeur de tous droits, fonctions, pouvoirs, privilèges ou autorité qui lui sont ici même réservés, ou l'exercice par l'Employeur de l'un de ces droits, fonctions, pouvoirs, privilèges ou autorité dans un sens particulier, n'est pas considéré comme une renonciation par l'Employeur à son droit d'exercer ces droits, fonctions, pouvoirs, privilèges ou autorité, ou ne l'empêche pas d'exercer ceux-ci d'une manière n'entrant pas en conflit avec les dispositions expresses de la présente Convention.

ARTICLE 6 - DROITS ET PRIVILÈGES DE L'ASSOCIATION

6.01 Nomination de représentants syndicaux

L'Employeur reconnaît à l'Association le droit de nommer ou d'élire des représentants conformément à ses Statuts. L'Association avise l'Employeur par écrit du nom de ses représentants officiels une fois ceux-ci élus.

L'Employeur n'est pas tenu de reconnaître un représentant avant d'avoir obtenu l'avis de la part du Syndicat.

6.02 L'Employeur reconnaît que l'élection à titre de représentant syndical fait partie du service à l'Université, à la profession et à la communauté, conformément à l'article 10.04 qui inclut la participation à un comité de l'Université lorsqu'un représentant syndical y est requis par la présente Convention, et conformément à l'article 10.05 qui inclut la représentation syndicale à tout autre titre.

6.03 L'Employeur reconnaît une représentation du syndicat

(avec droit de vote) sur les comités universitaires suivants :

(a) un représentant au Comité sur la santé et la sécurité de l'Université de Sudbury;

(b) un représentant au Comité consultatif sur les droits de

Convention collective 2015-2018 la personne de l'Université de Sudbury.

6.04 Sur demande de l'Association, l'Employeur accorde au

Délégué dûment élu de l'APPUL-US une réduction d'enseignement équivalant à un demi-cours (trois crédits) pour chaque année du mandat du Délégué de l'APPUL-

US. La première réduction de la charge de travail entre en vigueur pendant l'année universitaire régulière suivant l'élection du Délégué de l'APPUL-US. Au cas où un professeur à temps partiel est engagé pour exécuter les tâches d'enseignement dont le Délégué de l'APPUL-US a été déchargé, l'Association rembourse l'Employeur d'un montant correspondant au tarif de demi-cours enseigné par un professeur à temps partiel. L'Association en fera la demande au Recteur au plus tard le 30 avril de l'année civile en prévision de la prochaine année scolaire.

6.05 Retenue des cotisations

L'Employeur déduit du traitement de chaque membre de l'unité de négociation une cotisation ou d'autres prélèvements servant aux fins générales de l'Association.

Ces sommes sont payables de manière uniforme et régulière par les membres de l'Association, conformément aux statuts et règlements de l'Association.

L'autorisation certifiée conforme est transmise par l'Association à l'Employeur. L'Association est tenue d'aviser l'Employeur par écrit du montant de la cotisation courante et d'aviser l'Employeur par écrit trente jours avant l'entrée en vigueur de tout changement touchant les mensualités.

6.06 Versement des cotisations

Les cotisations retenues conformément à l'article 6.05 sont versées au cours du mois suivant le mois où les retenues ont été faites et sont accompagnées d'une liste des membres du traitement desquels les cotisations ont été retenues ainsi que les sommes retenues.

6.07 Indemnisation

En contrepartie de la déduction et du versement des cotisations syndicales, le Syndicat indemniserà l'Employeur, ses agents et/ou employés agissant au nom de l'Employeur de toutes réclamations et/ou actions relevant de la collecte ou des tentatives de collecte de ces cotisations conformément aux présentes dispositions. Le Syndicat indemniserà aussi l'Employeur pour toutes réclamations relevant de l'information fournie par l'Employeur conformément aux dispositions de la présente Convention collective.

6.08

(a) L'Employeur remet à chaque nouveau membre, que sa nomination soit à la permanence, à l'essai, à durée limitée ou à temps partiel, une copie électronique de la présente Convention en même temps que le contrat du membre.

(b) Après ratification et traduction de la Convention collective, l'Employeur fournit à tous les membres une copie électronique.

6.09 Courrier

L'Association a accès aux services postaux internes et externes de l'Université. Pour tout courrier externe, l'Association utilise des enveloppes avec en-tête de l'APPUL. Les frais sont facturés pour l'usage du courrier externe, conformément à la pratique courante.

6.10 Salles de réunion

L'Association peut utiliser les salles de réunion de l'Université, dans les mêmes conditions que les autres organisations de l'Université. Les demandes de locaux se font à l'avance au bureau désigné à cet effet par l'Université.

6.11 Correspondance avec les membres

Une copie électronique de toute correspondance entre l'Employeur et un membre, lorsque cette correspondance découle des dispositions de la présente

Convention, est acheminée à l'Association, à une adresse électronique indiquée par l'Association.

6.12 L'Employeur fournit au Syndicat les renseignements suivants :

(a) au mois d'octobre de chaque année :

(i) une liste électronique et papier de chaque membre à temps plein de l'unité de négociation indiquant le nom, le sexe, la date de naissance, la langue, le Département, le rang (le cas échéant), le salaire réel, le salaire nominal, la rémunération supplémentaire reçue par chaque membre, le type de nomination (qu'elle soit à la permanence, à l'essai ou à durée limitée), la date de nomination, la fin de la nomination (le cas échéant), les années de service, le grade le plus élevé, l'année d'obtention du grade le plus élevé et la date de nomination au rang actuel;

(ii) la charge d'enseignement de tous les membres qui enseignent;

(iii) le nom des membres auxquels est accordé un congé sabbatique ou tout autre type de congé, le nom de chaque remplaçant d'un membre en congé, et le type de nomination de chaque remplaçant;

(iv) les frais de perfectionnement professionnel conformément au Barème A, le montant total prévu au budget, demandé et dépensé au cours de l'année précédente.

(b) dans les 15 jours suivant la réception et/ou

Convention collective 2015-2018 l'approbation :

(i) copie des états financiers vérifiés de l'Université tels qu'approuvés par le Conseil des régents;

(ii) copie de toute lettre de nomination de tout nouveau membre ayant accepté un poste.

6.13 Les propositions d'amendement à la Loi sur l'Université de

Sudbury faites par le Conseil sont présentées à l'Assemblée législative de la province d'Ontario, après que le Syndicat a été consulté.

6.14 Avant de proposer tout changement aux pratiques courantes et aux statuts et règlements de l'Université de Sudbury relativement aux membres professeurs du Sénat et du

Conseil des Régents, l'Employeur discute les changements proposés avec le Syndicat. De tels changements ne sont pas faits arbitrairement ou de mauvaise foi.

ARTICLE 7 – COMITÉ CONJOINT SYNDICAL-PATRONAL

7.01 Comité

(a) Un comité conjoint syndical-patronal est mis sur pied, composé de deux représentants du Syndicat et de deux représentants de l'Employeur.

(b) Le Comité se réunit à la demande de l'une ou l'autre des Parties pour discuter de problèmes. Chaque partie avise l'autre partie de l'ordre du jour proposé le plus tôt possible avant la réunion, mais au plus tard une semaine avant la réunion.

(c) Le but du Comité conjoint syndical-patronal est de discuter de problèmes communs à l'administration et au corps professoral et qui ont pour origine les conditions d'emploi. Le Comité n'a pas le pouvoir de changer, d'altérer ou de modifier les termes spécifiques de la Convention, ni de traiter d'aucune matière relevant de la procédure de griefs.

ARTICLE 8 – COMITÉ DES AFFAIRES PROFESSORALES

8.01 Objet

Compte tenu du fait que l'évaluation des demandes de congés sabbatiques, de renouvellement, de promotion et de permanence exige une évaluation par les pairs, un Comité des affaires professorales est chargé de faire des recommandations justifiées au Recteur à la suite des demandes faites par les membres en matière de : a) renouvellement de nominations à l'essai; b) promotion; c) permanence; d) subventions de recherche ou de voyages; e) congé sabbatique; f) toute autre affaire dont le Comité peut être saisi.

8.02 Composition du Comité des affaires professorales

Le Comité est composé des membres suivants : a) un représentant qui a la permanence et qui est élu par le Département parmi l'ensemble de ses membres; b) un membre nommé à l'essai ou un membre non désigné ayant la permanence, si un Département ne compte aucun membre permanent; c) un membre non désigné à plein temps pour agir comme substitut; d) le Doyen de la Faculté des arts de l'Université

Laurentienne, sans droit de vote; e) le Secrétaire général ou un administrateur supérieur chargé des affaires professorales de l'Université, sans droit de vote, qui agit en tant que président et secrétaire du Comité; f) les membres de l'unité de négociation sont nommés au Comité pour un mandat de deux ans.

8.03 Date de soumission des demandes

(a) Délais

(i) Les demandes de renouvellement de nomination à l'essai, de promotion et de permanence sont déposées avant le 30 septembre de chaque année et comportent tous les documents à l'appui.

(ii) Normalement, les membres occupant un poste à l'essai commencent à se soumettre à une évaluation formelle par le Comité des affaires professorales en vue de la permanence à la dernière année de leur contrat à l'essai.

(iii) Un membre peut demander d'être évalué en vue de la permanence à son avant-dernière année. Le rejet d'une demande précoce de permanence n'équivaut pas en soi à une cessation d'emploi.

(iv) Un membre ne peut faire plus de deux fois une demande de permanence et le rejet d'une demande au cours de la dernière année d'une nomination à l'essai entraîne la cessation d'emploi.

(v) Les membres demandent eux-mêmes une promotion, normalement. Les demandes peuvent aussi être soumises par d'autres membres ou par le Recteur, au nom de membres qui n'ont pas soumis de demande, si ces derniers ont déclaré leur volonté de se voir mis en candidature.

(vi) Les demandes de congé sabbatique doivent être faites au Directeur du membre avant le 30 septembre de l'année précédente. Le

Département doit soumettre sa recommandation au Comité des affaires professorales avant le 15 octobre (conformément aux articles 12.05 et 12.06).

(b) Congés et report

(i) Un membre peut demander une promotion lorsqu'il est en congé, mais il lui revient de maintenir le contact avec l'Université et il doit payer toutes les dépenses lorsqu'il doit se présenter sur demande.

(ii) Un membre qui a pris un congé de grossesse, un congé parental ou un congé d'adoption peut choisir de reporter une demande de renouvellement, de permanence ou de promotion d'un an par congé.

(c) Documents

Aux fins du renouvellement des nominations à l'essai, des promotions et de la permanence, le demandeur soumet un dossier portant sur les éléments que le Comité utilisera pour évaluer la demande.

(i) Le dossier inclut : un curriculum vitae à jour décrivant de manière détaillée les travaux d'érudition du candidat ainsi que les services rendus à l'Université et à la collectivité; les évaluations de cours faites par les étudiants selon le processus approuvé par le Sénat et les documents versés au dossier d'enseignement du candidat; tout autre document que le demandeur juge pertinent.

(ii) En plus des documents soumis par le membre, le Comité prendra en compte l'évaluation écrite remise par chaque membre à temps plein et chaque membre à l'essai du Département auquel appartient le candidat à la demande du président.

(iii) Les documents anonymes (qui ne portent pas le nom de l'auteur) n'entreront pas en ligne de compte dans l'évaluation de la demande.

(iv) Les documents soumis concernant un membre quelconque et n'indiquant pas son nom ne seront pas pris en compte dans l'évaluation de la demande.

8.04 Évaluation – renouvellement des nominations à l'essai, des promotions et de la permanence

Lorsque le rendement d'un membre est évalué, tous les membres du Comité se fondent uniquement sur les normes énoncées ci-après, selon le cas.

(i) Toute évaluation des candidats s'appuie sur un examen du rendement du candidat en matière d'enseignement, de travaux d'érudition et de service à l'Université, à la profession et à la collectivité, conformément à l'article 10 « Activités universitaires », mais aussi, aux fins de promotion, à l'article 11.04,

Critères de détermination du rang.

(ii) La nature et la portée des activités d'enseignement antérieures sont prises en compte dans l'évaluation d'un membre. Si le candidat a éprouvé des difficultés à ce chapitre, les évaluateurs chercheront la preuve qu'il les a reconnues, a pris des mesures pour s'améliorer et a apporté des améliorations dont rendent compte des preuves indépendantes fournies par le membre.

(iii) Les évaluateurs font preuve de souplesse lorsqu'il s'agit d'évaluer le rendement dans des domaines où le candidat est plus fort ou plus faible. Cependant, en aucun cas ils ne doivent recommander la permanence si le rendement en enseignement d'un candidat est jugé insatisfaisant ou si ce dernier n'exécute pas de travaux d'érudition.

(iv) Dans le cas d'un renouvellement de contrat, le Comité considère le rendement antérieur du candidat et il formule par écrit des commentaires constructifs concernant toute réserve qu'il pourrait avoir touchant le degré satisfaisant de rendement, le cheminement et les exigences supplémentaires en vue de la permanence.

(v) « Promotion » désigne l'avancement qui consiste à monter d'un rang au rang immédiatement supérieur, selon la définition établie à l'article 11.04.

8.05 Conflit d'intérêts

(a) Les candidats et les membres du comité se doivent de signaler et déclarer tout conflit d'intérêts perçu comme tel. Si un candidat souhaite déclarer un conflit d'intérêts, il en avise par écrit le président en fournissant suffisamment de détails et en laissant suffisamment de temps pour permettre au comité d'en évaluer le bien-fondé. Un candidat ne peut déclarer un conflit d'intérêts une fois que le comité a entrepris de discuter la demande de ce candidat. Le président du comité peut alléguer l'existence d'un conflit d'intérêts en l'absence d'une déclaration faite en ce sens par un candidat ou un membre du comité. Le comité étudie la demande et, si au moins

Convention collective 2015-2018 trois membres s'accordent sur la validité de cette allégation, le membre du comité qui est visé est exclu des discussions et du vote concernant cette demande.

(b) Le comité entend par conflit d'intérêts tout cas où l'on peut raisonnablement supposer qu'un membre du comité profite d'une décision du comité ou en subit un préjudice. Il est entendu que dans une petite université, les occasions sont nombreuses où les activités universitaires des membres et des candidats affectent celles d'autrui, et que toute déclaration de conflit d'intérêts porte sur des cas peu courants et exceptionnels de profit ou de préjudice.

(c) Deux semaines avant l'examen de toute demande par le comité, le président envoie à chaque candidat une liste des membres du comité.

(d) Les candidats à une promotion ne sont pas admissibles à titre de membres du comité au cours de l'année où leur demande est considérée.

8.06 Procédure

(a) Le président et les cinq membres élus du corps professoral constituent le quorum. Lorsqu'un membre élu du corps professoral est incapable d'assister à une réunion, le substitut est désignée pour le remplacer. Le membre du corps professoral doit communiquer avec le président pour l'aviser de son absence afin que la documentation appropriée soit transmise à la personne en question.

(b) Les membres du comité sont tenus de respecter strictement le caractère confidentiel de toute question qui leur est soumise, en particulier l'identité des arbitres et leurs commentaires.

(c) Le comité se réunit au moins une fois par trimestre, sauf s'il n'y a pas de matière à discuter à un trimestre donné. Au troisième trimestre (automne), le Comité ne se réunit normalement pas avant le 15 octobre.

(d) Pour le renouvellement des nominations à l'essai, des promotions et des permanences, chaque membre du Comité fournit une déclaration écrite indiquant son vote et les motifs à l'appui au secrétaire. Les déclarations sont annexées au procès-verbal. Le secrétaire inclura dans ce dernier la recommandation du Comité et un résumé des motifs qui l'étaient. Le procès-verbal est approuvé par le Comité.

(e) Le Secrétaire transmet le procès-verbal au recteur. Il transmet au candidat et au Syndicat la recommandation pertinente et le résumé des motifs.

(f) Les documents du Comité sont tenus par le secrétaire et conservés dans son bureau.

(g) À la demande du Syndicat, le Comité des affaires

Convention collective 2015-2018 professorales reçoit le Président du Syndicat avant sa première réunion de septembre afin de lui permettre d'exprimer l'opinion du Syndicat sur les divers processus prévus dans la Convention collective aux alinéas 8.01 (a) à (f), et pour répondre à toutes les questions que pourrait avoir le Comité.

(h) À la demande de l'Université, le Comité des affaires professorales reçoit le Recteur avant sa première réunion en septembre afin de lui permettre d'exprimer l'opinion de l'Université sur les divers processus prévus dans la Convention collective aux alinéas 8.01 (a) à (f), et pour répondre à toutes les questions que pourrait avoir le Comité.

(i) Le comité remet sa recommandation justifiée touchant les renouvellements, les promotions et les permanences le 15 décembre au plus tard.

8.07 Recommandation et appel

Un membre peut faire appel d'une recommandation faite par le Comité des affaires professorales en vue de ne pas accorder la permanence, le renouvellement ou la promotion. L'appel est acheminé au secrétaire du Comité dans les 14 jours civils suivant la recommandation du

Comité, et précise par écrit les raisons motivant le réexamen. Un avis doit aussi être envoyé au Recteur pour l'informer de l'appel. Le Comité se réunit dans les

14 jours civils afin de reconsidérer sa décision. À cette réunion le Comité rend sa décision, qui ne peut pas faire l'objet d'un autre appel.

La recommandation finale du Comité en vue d'accorder ou non la permanence, le renouvellement ou la promotion est prise en considération par le Recteur dans sa décision concernant la demande, tout comme les critères définis à l'article 8.04. Le Recteur fournira un énoncé écrit des motifs importants qui traduisent le fondement réel de sa décision. La décision est communiquée par écrit au candidat au plus tard 14 jours civils après la réception de la recommandation du Comité.

Les griefs touchant les décisions sur les renouvellements et les permanences sont menés directement à l'arbitrage comme le prévoit l'article 24, Arbitrage.

8.08 Un chargé de cours qui obtient un grade de doctorat obtient une promotion au rang de professeur adjoint, laquelle entre en vigueur le premier jour du mois après réception par l'Université du diplôme ou d'une lettre de l'université où le doctorat est obtenu, et indiquant que toutes les conditions pour l'obtention du doctorat sont satisfaites.

ARTICLE 9 - DIRECTION DU DÉPARTEMENT

9.01 Le Directeur du Département est nommé par le Recteur de

Convention collective 2015-2018 l'Université et est choisi parmi les membres du

Département ayant la permanence ou un poste menant à la permanence, conformément aux articles 9.02 et 9.03.

9.02 Les membres du Département recommandent la personne qu'ils souhaitent avoir comme directeur selon une démarche ouverte et équitable déterminée par eux-mêmes.

9.03 La recommandation est acheminée par écrit au Recteur afin d'être entérinée, et accompagnée des raisons qui la motivent. S'il n'entérine pas la recommandation du

Département, le Recteur explique par écrit au Département les raisons de son refus et nomme quelqu'un d'autre comme Directeur. Le refus d'entériner ne peut pas être arbitraire ou de mauvaise foi.

9.04 Le mandat du Directeur est normalement d'une durée de trois ans.

9.05 Dégrevement pendant leur mandat

Les Directeurs de Département reçoivent une réduction de leur charge d'enseignement de six crédits.

9.06 Obligations du Directeur de Département

Chaque Département a un Directeur. En sus de ses responsabilités en tant que membre du Département, le Directeur exerce un rôle de leader au sein du Département.

Le Directeur a une fonction de chef administratif et de porte-parole du Département. Les responsabilités du Directeur sont entre autres :

(a) la gestion des affaires courantes du Département;

(b) l'administration du Département, tout en s'assurant autant qu'il est raisonnablement possible que les membres du Département ont l'occasion de participer au processus de décision;

(c) la désignation d'un remplaçant en cas d'absence pour une période dépassant dix jours ouvrables, avec avis au Recteur;

(d) le bon usage des locaux et de l'équipement accordés au Département;

(e) la direction des réunions départementales, ou désignation à cette fin d'un membre du Département;

(f) la représentation des intérêts du Département au sein de l'Université;

(g) la recommandation au Recteur des charges d'enseignement et autres responsabilités départementales attribuées aux membres du

Département, après consultation de chaque membre concerné si possible, et de tous les membres disponibles du Département;

15 de 59

- (h) l'organisation des réunions départementales au moins une fois à la session d'automne et une fois à la session d'hiver, dans le but d'établir des politiques internes ou de les recommander aux instances appropriées de l'Université;
- (i) la transmission à la personne désignée pour lui succéder des renseignements et documents nécessaires pour assister cette personne dans son travail de direction;
- (j) toute autre tâche raisonnable attribuée par l'Employeur en lien avec son Département d'étude.

ARTICLE 10 - ACTIVITÉS UNIVERSITAIRES

10.01 En tant qu'universitaires, les membres de l'unité de négociation se consacrent à la transmission et à l'expression créatrice du savoir, à son éclaircissement et à l'élargissement de ses frontières, à l'administration universitaire et au service à la profession et à la communauté. Ils ont le droit d'exercer les activités suivantes et l'on s'attend à ce qu'ils s'y engagent, dans des proportions raisonnables, variant selon les personnes :

- (a) ils effectuent les tâches d'enseignement attribuées conformément à la présente Convention collective;
- (b) ils font de la recherche et poursuivent des travaux d'érudition et de création;
- (c) ils fournissent leurs services à l'Université;
- (d) ils fournissent leurs services à la profession et à la communauté.

Les domaines d'activité identifiés dans le présent article ont des implications diverses pour la charge de travail des membres et peuvent varier selon la discipline d'un membre, d'un membre à l'autre et d'une année à l'autre pour chaque membre.

10.02 Enseignement

En tant qu'enseignants, les membres s'efforcent consciencieusement d'élaborer des stratégies pédagogiques susceptibles de promouvoir l'Université en tant que milieu d'apprentissage. Ces stratégies incluent l'ouverture aux idées d'autrui, la disponibilité aux étudiants, l'évaluation équitable et la participation à l'élaboration des programmes.

10.03 Travaux d'érudition

Chaque membre a le droit de poursuivre des activités de recherche, des travaux d'érudition et des activités professionnelles et de création et il doit y consacrer une période de temps raisonnable.

Convention collective 2015-2018

(a) Aux fins de la présente Convention collective, l'expression « travaux d'érudition » signifie :

(i) la recherche visant une contribution au savoir et la diffusion des résultats de cette recherche; et/ou
(ii) la participation à des activités universitaires contribuant à la mise en valeur, la création et la diffusion du savoir, y compris l'appartenance à des sociétés savantes et/ou professionnelles et la participation à des colloques, ateliers et séminaires d'érudition.

(iii) les travaux de recherche fondés sur les connaissances traditionnelles ou autochtones, leur application ou leur dissémination générale ou particulière grâce à la participation des communautés autochtones.

(b) On s'attend à ce que les membres respectent les énoncés de politique des trois conseils sur l'« Éthique de la recherche avec des êtres humains » et sur l'« Intégrité dans la recherche et les travaux d'érudition ».

(c) Les membres ont aussi le droit de diffuser les résultats de leurs travaux et de les rendre accessibles à la communauté des chercheurs et aux universités, ainsi qu'au public en général, et on s'attend à ce qu'ils le fassent.

(d) Les Parties conviennent que la recherche et les tâches d'érudition et de création ont des implications qui varient selon les différentes étapes du travail, telles que les travaux de familiarisation avec un domaine, les demandes de subvention et la rédaction ou la composition.

(e) Il est généralement admis que ce domaine d'activité exige, sans s'y limiter, la publication de travaux d'érudition évalués par des pairs.

(f) Le maintien de la compétence ou la mise à jour dans un domaine ne peut être considéré comme travail d'érudition dans le contexte d'une promotion.

(g) Le cas échéant, les membres déclarent leur affiliation à l'Université et leur dette envers leurs collègues et leurs étudiants.

10.04 Service à l'Université

(a) Chaque membre est capable de prendre une part raisonnable aux responsabilités administratives de l'Université et l'on s'attend à ce qu'il le fasse, ce qui inclut la participation au Comité des affaires professorales, au Sénat, au Conseil des régents et à d'autres corps administratifs, en fonction des

Convention collective 2015-2018 engagements de l'Université.

(b) Les membres nommés ou élus à des corps administratifs s'engagent à remplir leur tâche de manière responsable et consciencieuse.

(c) Ceux à qui il revient de nommer ou d'élire les membres à de tels postes le font de manière équitable et ouverte.

10.05 Service à la profession et à la communauté

Les membres peuvent prendre des engagements envers des sociétés savantes, des organisations professionnelles et des associations et organismes semblables. Dans la mesure où ces engagements ne nuisent pas au travail des membres tel qu'il est décrit aux articles 10.02, 10.03 et

10.04, ils sont soutenus par l'Employeur. Lorsque ce soutien nécessite des ressources de la part de l'Université, ces ressources sont demandées par écrit et ne sont pas refusées sans raison. Ce soutien ne comporte aucune obligation pécuniaire, laquelle demeure à la seule discrétion de l'Employeur.

10.06 Autres activités professionnelles rémunérées

La compétence professionnelle de nombreux membres du corps professoral est de nature à offrir des occasions de son exercice en dehors des devoirs du membre envers l'Université. De telles activités professionnelles extérieures pouvant profiter à l'Université et rehausser sa réputation et les compétences du corps professoral, les parties reconnaissent que les membres du corps professoral ont le droit de s'adonner à des activités professionnelles extérieures, pourvu que de telles activités ne nuisent pas à leurs obligations, devoirs et responsabilités en tant qu'employés à temps plein de l'Université; ces activités sont en outre sujettes à ce qui suit :

(a) en s'adonnant à ces activités, le membre jouit des droits et accepte les responsabilités énoncées à l'article 0 « Préambule »;

(b) le membre avise le Directeur de son Département par écrit et à l'avance de la nature et de la portée de toute activité professionnelle extérieure proposée et non négligeable. Le Directeur transmet la question au Recteur, qui décide si une telle activité est en conflit avec les obligations du membre envers l'Université.

La décision du Recteur ne peut pas être arbitraire ou de mauvaise foi;

(c) Si le Recteur a des réserves à propos des activités professionnelles extérieures d'un membre (par exemple des réserves à propos du temps qui leur est consacré), le Recteur examine la situation en demandant au membre des précisions et informe le membre de toute mesure corrective qui pourrait être nécessaire. La mesure corrective demandée par le Recteur ne peut pas être arbitraire ou de mauvaise

Convention collective 2015-2018 foi;

(d) le membre doit obtenir la permission écrite préalable du Recteur pour utiliser le nom et/ou l'emblème de l'Université, et/ou représenter l'Université et/ou parler au nom de l'Université lors de telles activités;

(e) lorsque de telles activités impliquent l'utilisation des installations, du matériel ou des services de l'Université, la demande doit être faite auprès de l'autorité appropriée de l'Université. Ces services sont accordés moyennant paiement selon les tarifs en vigueur;

(f) le membre inclut les activités professionnelles extérieures rémunérées dans son rapport annuel.

10.07 Charge annuelle de travail universitaire

(a) Le Recteur s'assure que la charge annuelle de travail universitaire est déterminée, distribuée et répartie dans le temps de manière aussi équitable que possible. La charge annuelle de travail universitaire d'un membre doit tenir compte des quatre domaines d'activité indiqués à l'article 10.01 et du

« Préambule » relatif à la liberté universitaire des membres individuels, ainsi que des facteurs suivants :

(i) les besoins du programme du membre, y compris le nombre d'inscriptions et la nécessité d'offrir des cours obligatoires;

(ii) le nombre d'heures consacrées à la préparation, à la correction et à l'administration pour chaque cours;

(iii) la supervision par le membre de cours non mis à l'horaire, comme les cours de lecture dirigée;

(iv) le nombre d'heures consacrées à conseiller et orienter les étudiants pour chaque cours;

(v) le niveau de chaque cours (cours d'introduction, cours de spécialisation, cours de niveau supérieur, etc.);

(vi) l'affectation de correcteurs ou d'assistants à l'enseignement;

(vii) les heures supplémentaires de préparation dans le cas d'un nouveau cours ou d'un cours substantiellement révisé;

(viii) le rapport entre les tâches d'enseignement et le domaine d'expertise du membre;

(ix) la quantité de supervision des enquêtes sur le terrain, recherches, thèses et autres activités

Convention collective 2015-2018 des étudiants de premier cycle et des étudiants de cycle supérieur;

(x) la méthode d'enseignement de chaque cours.

(b) La charge annuelle de travail attribuée au membre lui est communiquée par écrit par le Recteur, de manière suffisamment détaillée et au plus tard le 1er juillet.

Une copie est aussi remise au président de l'Association.

(c) Charge d'enseignement

(i) Les charges d'enseignement sont attribuées par le Recteur en tenant compte de la recommandation du Directeur du Département, conformément à l'article 9.06 (g).

(ii) Toute proposition de changement dans la charge d'enseignement d'un membre est adressée au Département dont relève le membre en temps opportun et en tenant compte des contraintes posées par de tels changements sur les autres domaines d'activité. Ces changements ne peuvent pas être arbitraires ou de mauvaise foi. Le Recteur avise par écrit le Directeur et le membre des raisons motivant le changement.

(iii) L'enseignement comprend à la fois l'offre effective du cours et du programme et des tâches connexes comme la préparation, l'évaluation, et la consultation et supervision d'étudiants individuels.

(iv) La norme régissant la charge de travail des professeurs à temps plein est de 15 crédits par année universitaire. Cette norme inclut un minimum de 12 crédits d'enseignement en présentiel. Le Recteur peut faire une exception si le Département recommande un cours à distance de six crédits.

Afin d'atteindre cette norme, le Directeur du

Département ou du programme, conformément à l'article 9.06(g) recommande, et le Recteur conformément à l'article 10.07(c)(i) veille à ce que :

A. sur une période de deux ans, la charge de travail soit répartie équitablement en termes d'équivalents de cours à temps plein;

B. les cours offerts par le Département ou le programme sont en nombre suffisant, de sorte qu'en cas d'annulation un membre à temps plein n'est pas empêché de satisfaire à la norme établie ci-dessus;

C. la charge d'enseignement et la charge de

Convention collective 2015-2018 travail considérée en équivalents de cours à temps plein sont établies de la manière la plus économique possible.

(d) Lorsque la révision ou la supervision d'un cours à distance est comprise dans la charge d'enseignement normale d'un membre à temps plein, elle est considérée comme équivalente au nombre de crédits du cours. Dans les mêmes circonstances, l'élaboration d'un cours à distance est considérée comme équivalente au double du nombre de crédits du cours.

10.08 Rapport annuel

Tous les membres à temps plein de l'unité de négociation soumettent un rapport écrit de leurs activités des douze derniers mois, du 1er mai au 30 avril; ce rapport est remis au recteur avant le 22 juin et une copie en est remise au directeur du département du membre. Une évaluation n'est pas attendue du directeur du département. Le rapport porte sur tous les aspects des activités des membres, tels que décrits dans le présent article 10 « Activités universitaires ». Pour la préparation de leur rapport annuel, les membres utilisent le formulaire approuvé par le Sénat de l'Université de Sudbury et fourni par le Secrétaire général. Les membres ont aussi la responsabilité de soumettre un curriculum vitae à jour en même temps que leur rapport annuel.

ARTICLE 11 - NOMINATION DES PROFESSEURS

11.01 Préambule

L'élaboration de recommandations concernant l'engagement des professeurs passe par un processus d'évaluation par les pairs. L'Employeur reconnaît l'importance de l'apport des membres œuvrant dans la même discipline que celle où une nomination est prévue.

Toutefois, il est convenu que l'Employeur détermine le nombre de postes à combler au sein du corps professoral pour permettre à l'Université de remplir ses objectifs et sa mission, et toute décision finale relève du Conseil d'administration et du Recteur.

11.02 Rangs de nomination

Toute nomination initiale de professeurs à temps plein se fait à l'un des rangs suivants :

Professeur titulaire

Professeur agrégé

Professeur adjoint

Chargé de cours

11.03 Catégories de nomination

Toute nomination initiale de professeurs à temps plein se fait à l'une des catégories suivantes :

Permanence

11.04 Critères de détermination du rang

Les critères suivants servent de lignes directrices générales lorsqu'on considère les exigences minimales concernant les qualifications des membres dans l'attribution des rangs universitaires. Il est entendu que ce ne sont pas des normes appliquées de manière rigide. Chaque cas de nomination ou de promotion est évalué selon ses mérites particuliers.

(a) Chargé de cours : le candidat détient au moins une maîtrise ou un diplôme équivalent, ou un baccalauréat et un titre professionnel approprié.

(b) Professeur adjoint : le candidat:

(i) détient un doctorat;

(ii) ou une maîtrise ou un diplôme équivalent, a accompli de manière satisfaisante ses tâches et fonctions pendant une période de cinq ans et a fourni des preuves de travaux d'érudition.

(c) Professeur agrégé : le candidat :

(i) détient un doctorat ou un diplôme équivalent; de plus,

(ii) il peut prouver la bonne qualité de son enseignement; de plus,

(iii) il est capable de prouver que ses travaux d'érudition sont de bonne qualité et qu'il a publié au moins un travail d'érudition substantiel évalué par ses pairs dans les cinq années précédant la date de la demande de promotion; de plus,

(iv) il a au moins cinq ans d'expérience satisfaisante d'activités universitaires à temps plein au rang de professeur adjoint.

(d) Professeur titulaire : le candidat :

(i) a satisfait à toutes les exigences du rang de professeur agrégé et détient un doctorat; de plus,

(ii) prouve qu'il a poursuivi des travaux d'érudition tout au long de sa carrière et après sa promotion ou nomination au rang de professeur agrégé, travaux qui constituent une contribution reconnue au domaine de recherche du candidat. Ces travaux sont évalués par au moins trois arbitres, dont deux peuvent être nommés par le candidat. Un des arbitres nommés par le candidat peut être de la fédération de l'Université Laurentienne, mais doit être extérieur au Département et

Département conjoint du candidat. Tous les autres arbitres doivent être de l'extérieur de l'Université de Sudbury et de la fédération de l'Université Laurentienne. Tous les arbitres sont normalement professeurs titulaires dans une institution universitaire. Tous les arbitres sont qualifiés pour évaluer les travaux d'érudition et de création du candidat. De plus, le candidat

(iii) a au moins dix ans d'expérience dans l'enseignement à temps plein au niveau universitaire.

11.05 Critères de détermination de la catégorie

Les critères suivants sont des directives générales à utiliser lorsqu'on considère les membres en vue de la catégorie indiquée.

(a) Nomination à durée limitée

(i) Les nominations à durée limitée sont faites pour combler des postes vacants au sein de l'unité de négociation, postes que l'Université a choisi de ne pas inclure dans son corps professoral permanent.

(ii) Ces nominations n'impliquent pas le renouvellement ou la continuation du contrat au-delà du terme indiqué, ni de considération en vue d'une promotion ou de l'obtention de la permanence.

(iii) Sans restreindre la portée générale du paragraphe (i), les nominations à durée limitée sont faites normalement pour les raisons suivantes :

1. attirer des visiteurs distingués à l'Université;
2. dans le cadre d'échanges;
3. remplacer des membres pendant leur absence;
4. remplacer des membres en congé;
5. répondre à des besoins particuliers d'ordre académique pour lesquels l'Université, pour des raisons académiques et/ou budgétaires, ne souhaite pas procéder à une nomination à l'essai (menant à la permanence);
6. programmes à l'essai, ou dont le financement est provisoire.

(iv) Lorsqu'un membre est nommé pendant plus de trois années universitaires consécutives et entières, le Département ou programme où a eu lieu la nomination évalue les besoins en personnel du Département ou programme, conformément à l'article 11.06(b), et le

Directeur du Département ou programme fait au Recteur une recommandation justifiée.

(v) Lorsque le Recteur, conformément à l'article 11.06(b), établit qu'une nomination à l'essai (menant à la permanence) aura lieu, le membre dont la nomination était à durée limitée a droit à une entrevue, à condition qu'il réponde aux critères établis conformément à l'article 11.06.

(vi) Si le membre dont la nomination était à durée limitée est nommé à un poste à l'essai (menant à la permanence), les années passées par ce membre à occuper le poste à durée limitée sont alors reconnues comme équivalant à la première période d'essai, jusqu'à concurrence de trois années.

(b) Nomination à l'essai (menant à la permanence)

Les nominations à l'essai sont définies comme des nominations d'une durée de cinq ans au maximum pendant lesquels le membre a l'occasion de faire preuve de ses compétences en vue de la permanence.

(i) Une nomination à l'essai prévoit une nomination initiale pour une durée de trois ans et un renouvellement de la nomination pour une durée de deux ans. Toutefois, une nomination à l'essai n'implique pas que les renouvellements sont accordés automatiquement ou que la permanence est accordée au terme des nominations ou renouvellements de nomination; elle implique cependant que l'Université considère sérieusement l'attribution de la permanence.

(ii) La nomination à l'essai initiale a une durée de trois ans.

(iii) Une nomination à l'essai subséquente a une durée de deux ans.

(iv) Le renouvellement d'une nomination à l'essai suppose de la part du membre un rendement satisfaisant et l'indication claire d'un progrès justifiant l'attribution éventuelle de la permanence.

(c) Permanence

Le terme « permanence » désigne la permanence d'emploi. L'un des facteurs suivants peut entraîner la résiliation d'un contrat de permanence : démission,

Convention collective 2015-2018 retraite, renvoi justifié, ou toute autre cause prévue dans la présente Convention.

11.06 Processus de nomination

(a) Le Recteur, les membres du Département et le comité de sélection participant au processus de nomination agissent avec diligence.

(b) Le Département, par l'intermédiaire du Directeur du Département, avise le Recteur des besoins en personnel du Département. Lorsque le Recteur détermine que le recrutement aura lieu, la procédure décrite ci-dessous est suivie.

(c) Le Département, par l'intermédiaire du Directeur du Département, soumet au Recteur ses recommandations sur le contenu de l'annonce tel qu'établi ci-dessous à l'alinéa (e), ainsi qu'une liste des publications où doit paraître l'annonce. Le

Recteur consulte le Département concernant tous changements à l'annonce et ne rejette pas les recommandations de manière déraisonnable.

(d) Le Département établit un comité de sélection constitué d'au moins cinq personnes. Composition du comité :

(i) Directeur du Département;

(ii) membres du Département ayant la permanence, ou dans la deuxième période d'une nomination menant à la permanence, selon la décision du Département. Lorsque les effectifs du Département ne comprennent pas assez de membres du Comité répondant à ce dernier critère, le Département peut ajouter des membres supplémentaires provenant d'autres départements ou de disciplines analogues au sein de la Fédération Laurentienne;

(iii) un étudiant nommé par le Département et dont la discipline est principalement celle de la nomination;

(iv) un membre ayant la permanence dans un autre Département.

(e) Tous les nouveaux postes à combler sont annoncés dans l'Université et à l'extérieur de l'Université dans les publications appropriées, de diffusion nationale et/ou reconnues dans la discipline concernée.

Les annonces comportent les renseignements suivants :

(i) la catégorie de la nomination;

(ii) la discipline universitaire particulière et, le cas échéant, la spécialité désirée;

(iii) les compétences, aptitudes et diplômes requis;

(iv) toute condition spéciale associée au poste;

(v) le rang;

(vi) l'énoncé suivant :

« Cette annonce s'adresse d'abord, mais non exclusivement à des citoyens canadiens et à des résidents permanents du Canada. L'Université de Sudbury invite à poser leur candidature toute personne ayant les compétences requises, y compris les femmes, les membres de minorités ethniques et visibles, les peuples autochtones et les personnes handicapées. »

(f) Le comité de sélection procède comme suit :

(i) après avoir examiné le dossier complet de chaque candidat et avoir demandé l'avis de tous les membres du Département, le comité de sélection fournit au Recteur une courte liste de candidats à passer en entrevue; après consultation, le bureau du Recteur coordonne la logistique administrative requise pour que le comité passe en entrevue les candidats acceptés;

(ii) avant l'entrevue, le comité de sélection fournit au candidat une copie de la Convention collective et les documents publiés décrivant les avantages sociaux et les régimes de pension en vigueur;

(iii) après avoir passé en entrevue les candidats présélectionnés et demandé l'avis des membres du Département, le comité de sélection recommande une nomination par écrit au Recteur dans les dix (10) jours ouvrables suivant la dernière entrevue; cette recommandation établit clairement les motifs qui la sous-tendent, y compris comment les dispositions sur l'équité ont été appliquées; la recommandation justifiée inclut les détails touchant le type de nomination, le rang et les années de service à prendre en compte.

(g) Le Recteur peut seulement nommer l'un ou l'autre des candidats présélectionnés en tenant compte de la recommandation justifiée du comité de sélection du Département. Si le Recteur rejette la recommandation du comité, il en explique par écrit les raisons au Département.

(h) Le rang et le traitement de départ d'un membre nouvellement nommé sont établis en tenant compte de ce qui suit :

(i) le nombre de crédits enseignés par cette personne en salle de classe pendant une année universitaire, nombre suffisant pour équivaloir à une nomination à temps plein, les travaux de recherche, les activités d'érudition et de création, les publications et toute autre expérience professionnelle pertinente;

(ii) la recommandation du comité de sélection.

(i) La lettre d'offre d'emploi indique le Département auquel sera rattachée la personne nommée. Toutes les nominations se font par une lettre standard incluant : la date de début et de fin, le rang, le salaire, le type (essai, permanence, emploi continu ou à durée limitée, temps plein ou temps partiel), les années de service reconnues et la description des fonctions ou des conditions spéciales applicables, le cas échéant, à condition qu'elles soient conformes à la Convention collective.

Le Syndicat doit recevoir une copie de toutes les lettres d'offre d'emploi.

(j) Aucun nouveau membre ne sera censé avoir assumé les responsabilités liées à sa nomination avant qu'un contrat stipulant les conditions d'emploi n'ait été fourni par l'Employeur et signé par les deux Parties.

11.07 Postes à temps partiel

Une nomination à temps partiel est un engagement temporaire d'enseignement. Les Parties reconnaissent que la mission de l'Université est remplie au mieux par un corps professoral principalement à temps plein et que, de façon générale, il n'est pas souhaitable qu'un poste à temps plein soit remplacé par plusieurs postes à temps partiel. En même temps, les Parties conviennent qu'un corps professoral à temps partiel apporte à l'Université un niveau significatif de diversité, d'expertise et d'expérience pratique, et la contribution de ce corps professoral à la vie courante de l'Université est reconnue.

11.08 Charge de travail des professeurs à temps partiel

(a) Dans le cas des cours offerts en présentiel, une nomination à temps partiel n'excède pas 18 crédits par année universitaire.

(b) Lorsque des membres à temps partiel donnent à la fois des cours en présentiel et des cours à distance, la charge de travail n'excède pas 24 crédits par année universitaire.

(c) Lorsque le Recteur détermine qu'une nomination à durée limitée doit avoir lieu, les membres à temps partiel qui figurent sur la liste passent en entrevue et doivent remplir les critères annoncés qui sont établis

Convention collective 2015-2018 à l'article 11.06.

(d) Lorsque deux cours ayant le même numéro et le même titre dans l'annuaire sont assignés à un professeur à temps partiel pour une même période, à la fois par correspondance et par Internet, ces deux cours sont considérés comme un seul aux fins de la détermination de la charge de travail.

Liste des membres à temps partiel

11.09 Les membres qui ont donné un cours trois fois sur une période de six ans ont le premier droit de refus lorsqu'un poste est offert pour ce même cours. En l'absence de candidats, le Département reportera le processus exposé ci-après.

11.10 À compter du 1er juillet 2016, l'Employeur tient une liste départementale. Celle-ci est une liste des membres qui ont donné quatre cours en présentiel durant les six dernières années. Un membre peut être retiré de la liste s'il a refusé deux cours deux années consécutives ou s'il n'a pu donner de cours quatre années consécutives, ou selon les dispositions de l'article 11.13.

11.11 La liste inclut le nom, l'adresse de courriel (compte de l'Université ou autre compte de courriel obtenu par le membre à temps partiel) et les cours donnés. Au mois d'octobre de chaque année, la liste est fournie au Directeur de chaque Département, aux membres à temps partiel qui y figurent et au Syndicat.

11.12 Les membres à temps partiel devront soumettre au

Département et au Recteur un dossier d'enseignement à jour et/ou la preuve de l'enseignement réel et leur CV avant le 22 juin. Le Recteur entreprendra un examen annuel de chaque membre sur la liste. En cas d'inquiétudes quant au rendement d'un membre en matière d'enseignement, il en avise ce dernier, en consultation avec le Directeur du Département, et lui donne l'occasion de réagir à des préoccupations précises et de prendre des mesures correctives, au besoin.

11.13 Si le problème persiste, le Département évaluera le rendement en matière d'enseignement et fera une recommandation écrite au Recteur quant au retrait du membre ou à son maintien dans la liste. Le membre à temps partiel sera invité à faire des présentations au

Département. Le Recteur tiendra compte de la recommandation en prenant sa décision finale quant au statut du membre.

11.14 Sauf si l'article 11.09 s'applique, lorsque des nominations à temps partiel sont faites dans un Département, la candidature des membres figurant sur la liste est d'abord examinée à condition qu'ils soient qualifiés pour donner le cours en question. L'Employeur privilégie ces candidats lorsqu'il s'agit d'offrir ces nominations.

11.15 Lorsque plusieurs candidats répondent aux critères énoncés en 11.09 et 11.10, la nomination à temps partiel

Convention collective 2015-2018 est d'abord offerte à celui qui possède le plus d'années de service et, en cas d'égalité, à celui qui possède le plus de crédits. Lorsqu'il n'existe aucun candidat qualifié dans la liste, le Département et l'Employeur peuvent chercher des candidats extérieurs une fois le processus interne terminé.

11.16 Afin de dresser la première liste, les Parties conviennent de collaborer et d'utiliser les contrats d'emploi remontant à 2010.

Processus de nomination

11.17 Le Recteur procède à des nominations à temps partiel en tenant compte de la recommandation justifiée du Département concerné. Celui-ci tient une liste à jour des personnes admissibles. Le Recteur ne nomme pas normalement de membres à temps partiel sans recommandation départementale. Le Syndicat reçoit une copie du contrat de tous les membres à temps partiel.

11.18 Lorsque des cours ne font pas partie de la charge d'enseignement d'un membre à temps plein, le Département peut recommander au Recteur qu'ils figurent à un contrat à temps partiel.

11.19 Avant le 1er mars, l'Employeur fournit par courriel (le compte de l'Université) à tous les membres à temps partiel figurant sur la liste, une liste de tous les cours que l'on anticipe offrir pendant l'année universitaire à venir.

11.20 Le processus de demande pour les demandeurs extérieurs consiste normalement en la présentation au Directeur du

Département d'un curriculum vitae, d'un dossier d'enseignement à jour et/ou d'une preuve d'efficacité en matière d'enseignement et de lettres de recommandation et de tout renseignement supplémentaire pertinent.

11.21 L'Employeur émet les contrats avant le 1er août pour les cours qui commencent en septembre, avant le 1er décembre pour les cours qui commencent en janvier, et avant le 1er mars pour les cours qui commencent en mai.

11.22 Chaque offre de nomination précise le nombre de cours, le nombre de crédits, les conditions d'emploi incluant le traitement, et renvoie la personne à la Convention collective pour les avantages sociaux, les fonds de perfectionnement professionnel, le statut prioritaire ou l'ancienneté, les heures réputées travaillées et les conditions de résiliation. Un lien vers la Convention collective en vigueur accompagne chaque offre d'emploi.

11.23 L'Université n'est pas responsable des dépenses que le membre à temps partiel engage pour aller au travail, peu importe le lieu, à moins d'une entente mutuelle entre les Parties.

11.24 Contrats à temps partiel et résiliations de contrats

(a) Après consultation avec le Directeur du

Département, le Recteur peut annuler un cours confié à un professeur à temps partiel. Avant

Convention collective 2015-2018 l'annulation, le Recteur tient compte des besoins du Département qui offre le cours. Le Recteur communique par écrit les raisons motivant l'annulation de tout cours en français auquel plus de quatre étudiants sont inscrits, et de tout cours en anglais auquel plus de huit étudiants sont inscrits.

La décision du Recteur ne peut pas être arbitraire ou de mauvaise foi. Dans un tel cas, les dispositions du barème « A » sur l'annulation de cours offerts par un professeur à temps partiel s'appliquent. Tout cours offert par un professeur à temps partiel qui est annulé pour une raison quelconque sera payé au membre à temps partiel nommé au contrat au tarif de 750 \$.

(b) Aucun nouveau membre à temps partiel ne sera réputé avoir assumé les responsabilités liées à sa nomination avant qu'un contrat stipulant les conditions d'emploi n'ait été produit par le recteur et signé par les deux Parties.

(c) Assurance-emploi

(i) Les Parties conviennent qu'aux seules fins de l'assurance-emploi, l'enseignant d'un plein cours sera réputé avoir travaillé 375 heures, et l'enseignant d'un demi-cours sera réputé avoir travaillé 187 heures.

(ii) Dans le cas des cours à distance, les heures réputées travaillées seront calculées au taux de huit heures/étudiant pour un cours de six crédits, jusqu'à concurrence du maximum indiqué précédemment.

(iii) Les Parties conviennent que la présente entente concerne strictement l'assurance-emploi et n'a aucun effet sur leur position, n'influe aucunement sur l'interprétation, l'application et l'administration des dispositions de la Convention collective et des politiques et pratiques de l'Université, et peut servir de fondement ou de référence dans le cadre d'une procédure qu'en application de la Loi ou du Règlement sur l'assurance-emploi.

11.25 Les membres à temps partiel ont le droit de participer aux réunions départementales, mais n'y sont pas tenus. Cette participation sera volontaire et ne sera pas rémunérée.

11.26 Un nouveau membre à temps partiel est visé seulement par les dispositions de la présente Convention collective établies aux articles 0 à 7, 11.07 à 11.25, 15 et 21 à 26.

11.27 Administrateurs supérieurs chargés des affaires professorales

Un administrateur supérieur chargé des affaires professorales qui cesse d'occuper sa fonction administrative, mais continue d'être à l'emploi de l'Université comme enseignant à temps plein devient membre de l'unité de négociation.

11.28 Aucun membre ayant une nomination à l'essai ou la permanence n'est déplacé par l'arrivée ou le retour dans l'unité de négociation d'une personne ayant été administrateur supérieur chargé des affaires professorales.

11.29 À toutes fins relatives à la présente Convention, un membre qui a été administrateur supérieur chargé des affaires professorales est considéré membre de l'unité de négociation comme s'il n'avait pas été en dehors pendant qu'il exerçait sa charge administrative.

ARTICLE 12 - CONGÉS SABBATIQUES

12.01 But

Le but d'un congé sabbatique est de favoriser la poursuite de la connaissance et d'aider l'Université à atteindre ses objectifs de recherche en accordant aux membres de manière régulière une occasion de consacrer toute leur énergie à la recherche et à l'étude. Les Parties à la présente

Convention reconnaissent la responsabilité commune d'encourager l'utilisation efficace des congés sabbatiques, donnant ainsi à l'Université de meilleures chances d'atteindre ses objectifs.

12.02 Tous les membres à temps plein sont admissibles à des congés sabbatiques consistant en un congé d'une année entière après six ans d'emploi depuis le dernier congé sabbatique, ou d'une demi-année après trois ans d'emploi depuis le dernier congé sabbatique. Un membre n'est admissible à un premier congé sabbatique qu'après six ans d'emploi à temps plein à l'Université de Sudbury dans un poste permanent ou à l'essai.

12.03 Aux fins de déterminer l'admissibilité à un congé sabbatique, un membre qui a été à l'emploi de l'Université à temps plein dans un poste à durée limitée et qui, subséquemment, mais au maximum trois années universitaires après la dernière nomination, reçoit une nomination à l'essai, se voit reconnaître au maximum trois années antérieures de service dans des postes à durée limitée occupés dans les six dernières années.

12.04 Les congés commencent le 1er juillet. Un congé d'une durée de six mois peut aussi commencer le 1er janvier.

12.05 Un membre qui fait une demande de congé sabbatique présente au Directeur de son Département, au plus tard le 30 septembre de l'année précédant le congé, un dossier qui devrait inclure :

- (a) le rapport du précédent congé sabbatique;
- (b) un résumé des projets proposés, expliquant comment et pourquoi ces projets contribuent au développement du membre sur les plans professionnel, pédagogique et de la recherche;
- (c) un curriculum vitae à jour;

- (d) une justification des lieux choisis pour le congé;
- (e) un résumé de la préparation du membre pour les projets proposés;
- (f) un énoncé des réalisations professionnelles et/ou érudites depuis le dernier congé sabbatique;
- (g) le cas échéant, les projets d'occuper un emploi rémunéré ailleurs.

12.06 Un Département doit faire une recommandation au Comité des affaires professorales au plus tard le 15 octobre relativement à toutes les demandes de congé sabbatique.

12.07 Recommandation du Comité des affaires professorales

Le Comité des affaires professorales formule une recommandation favorable ou non à la demande de congé sabbatique. La recommandation comporte une évaluation des mérites professionnels du projet et est acheminée au Recteur au plus tard le 1er novembre.

12.08 Le Recteur considère la recommandation du comité; s'il la désapprouve, le Recteur renvoie le cas au comité en énonçant clairement ses points de désaccord. Le comité réévalue alors la demande du membre à la lumière de l'exposé écrit du Recteur et fait une recommandation finale au Recteur. La décision du Recteur ne peut pas être arbitraire ou de mauvaise foi.

Le Recteur transmet la décision au membre au plus tard le 15 décembre de l'année universitaire précédant celle où le congé doit avoir lieu.

12.09 Un membre qui prend un congé sabbatique de 12 mois reçoit une rémunération équivalant à 85 % de son traitement normal. Un membre ayant été six années consécutives réelles à l'emploi de l'Université et qui prend un premier congé sabbatique reçoit une rémunération équivalant à 100 % de son traitement normal.

L'Employeur peut exiger qu'un congé sabbatique d'un an soit reporté d'au plus une année, pour des raisons départementales ou administratives communiquées par écrit au membre par le Recteur suffisamment à l'avance et après consultation du Département du membre. Dans de tels cas, la rémunération lors du congé sabbatique augmente de 5 %. Au retour, toutes les années d'admissibilité accumulées sont épuisées.

12.10 Un membre qui prend un congé sabbatique d'une demi-année reçoit une rémunération équivalant à 85 % de son traitement normal. L'Employeur peut exiger qu'un congé sabbatique d'une demi-année soit reporté d'au plus une année pour des raisons départementales ou administratives communiquées par écrit au membre par le Recteur suffisamment à l'avance et après consultation du

Département du membre; dans ce cas, une augmentation de 2,5 % de la rémunération pour le congé sabbatique est accordée pour chaque période de six mois de report du congé sabbatique. De retour d'un congé sabbatique d'une demi-année, trois années d'admissibilité accumulées, ainsi que toute période de report, sont épuisées. Un membre qui prend un congé sabbatique de six mois au cours d'une année universitaire doit assumer une tâche d'enseignement de neuf crédits pendant la période de six mois de cette même année où il n'est pas en congé sabbatique.

12.11 Le membre peut faire la demande de recevoir une partie de la rémunération comme subvention de recherche afin de défrayer les coûts de recherche et de voyage. Il incombe au membre de faire les demandes pertinentes conformément aux règlements provinciaux ou fédéraux qui s'appliquent.

12.12 Un congé sabbatique inclut la période de vacances accumulée à laquelle le membre a droit, en proportion avec la durée du congé.

12.13 Un membre en congé sabbatique continue d'être couvert par les régimes collectifs d'assurance de l'Université, sous réserve des dispositions propres à chaque régime, et l'Employeur continue de payer les primes normales prévues pour ces régimes.

12.14 L'Employeur et le membre continuent de payer les cotisations normales aux régimes de pension du membre, basées sur le traitement normal du membre. Dans le calcul de la pension universitaire, les périodes de congé comptent comme années de service.

12.15 Un membre en congé sabbatique a droit à toute augmentation accordée aux membres de même rang, après avoir soumis son rapport de congé sabbatique et avoir reçu une évaluation positive de son rendement, conformément à l'article 20.

12.16 Aucune période de plus de six mois d'un congé autre que sabbatique, y compris un congé pour invalidité prolongée, ne compte pour déterminer l'admissibilité à un congé sabbatique.

12.17 Les membres en congé sabbatique continuent d'être membres de l'unité de négociation et ils sont assujettis aux devoirs et responsabilités et jouissent des droits et privilèges qui en découlent.

12.18 Pendant un congé sabbatique, un membre peut accepter un emploi rémunéré à l'extérieur de l'Université de Sudbury, s'il obtient au préalable la permission écrite du Recteur. La permission d'accepter un emploi extérieur se rapportant aux objectifs professionnels pour lesquels le congé sabbatique a été accordé n'est pas refusée sans motifs valables.

12.19 Un membre en congé sabbatique fait rapport à l'Université de toute rémunération non triviale obtenue pour des services professionnels de sources autres que l'Université.

Au total, ce revenu (incluant salaire, frais professionnels et rémunérations de recherche) et le salaire touché pendant le congé sabbatique n'excèdent pas 100 % du revenu que reçoit normalement le membre de la part de l'Université, en plus des frais raisonnables liés à la recherche, aux déplacements et à des dépenses correspondantes. Lorsque ce total est dépassé, le salaire touché pendant le congé sabbatique est réduit d'autant.

12.20 Dès que le congé sabbatique est terminé, le membre retourne à l'Université pour une période équivalente à la longueur du congé, ou il accepte quelque autre arrangement mutuellement acceptable par le membre et l'Employeur.

12.21 Dans les 28 jours civils suivant le retour à l'Université après un congé sabbatique, le membre soumet au Recteur un rapport écrit des activités érudites ou professionnelles effectuées pendant le congé. Le rapport est versé au dossier personnel du membre.

ARTICLE 13 - CONGÉ D'ÉTUDES

13.01 Un congé d'études avec traitement est accordé pour permettre à un membre de poursuivre un programme d'études qui lui bénéficiera et pour permettre à l'Université de satisfaire à des besoins spécifiques. Les périodes de congé d'études peuvent varier. L'admissibilité aux vacances est proportionnelle à la longueur du congé.

13.02 Un membre en congé d'études reçoit 40 % de son traitement annuel jusqu'à concurrence de 25 000 \$ (calculé au prorata pour les congés de moins d'une année). Aucune période de plus de six mois d'un autre type de congé, y compris un congé pour invalidité prolongée, ne compte dans la période de trois années requises pour être admissible, ni ne compte dans les années de service prises en compte pour déterminer le traitement pendant le congé d'études.

13.03 Si le membre le désire, l'Employeur et le membre continuent de payer les cotisations normales aux régimes de pension du membre, basées sur le traitement normal du membre. Lorsque les cotisations aux régimes de pension sont maintenues, la période de congé compte comme période de service pour déterminer les bénéfices découlant de la pension de l'Université.

13.04 Un membre en congé d'études continue d'être couvert par les régimes collectifs d'assurance de l'Université, sous réserve des dispositions propres à chaque régime, et l'Employeur continue de payer les primes normales prévues pour ces régimes.

13.05 Un membre en congé d'études reçoit toutes les augmentations générales consenties aux membres du même rang, après avoir reçu une évaluation positive de son rendement, conformément à l'article 20.

13.06 Les membres en congé d'études continuent d'être membres de l'unité de négociation et continuent de payer des cotisations déduites de leur traitement.

13.07 Un membre qui souhaite obtenir un congé d'études fait une demande écrite au Directeur de son Département au plus tard le 1er octobre de l'année précédant immédiatement l'année universitaire pour laquelle le congé est demandé.

La demande comprend les renseignements suivants :

(a) la période de congé;

(b) une déclaration concernant le programme d'études proposé et sa valeur pour le membre et pour l'Université;

(c) la manière dont les résultats atteints par le membre sont transmis au Recteur.

13.08 Avant le 15 décembre, le Recteur, sur avis du Directeur de

Département, informe par écrit le candidat de l'acceptation ou du refus de sa demande de congé d'études et, en cas de refus, il en indique les raisons. Un candidat dont la demande est acceptée peut annuler son congé en avisant le Recteur par écrit au plus tard le 31 janvier.

13.09 Il est convenu qu'un membre retourne à l'Université pour une période équivalente au moins à celle du congé d'études, ou rembourse le montant de la rémunération.

13.10 Dans les 28 jours civils suivant le retour d'un congé d'études, le membre prépare et soumet au Recteur un rapport écrit complet des activités de recherche effectuées pendant le congé d'études. Le rapport est versé au dossier personnel du membre.

ARTICLE 14 – CONGÉS

14.01 Congé sans solde

Un membre peut demander et l'Employeur peut accorder un congé sans solde. Le membre en fait la demande par écrit au Recteur qui consulte alors le Département du membre. Le Recteur avise le membre par écrit de son autorisation ou de son refus et achemine une copie de sa lettre au syndicat. Si le congé est autorisé, les conditions en sont précisées dans la lettre d'autorisation. Lorsqu'un membre reçoit un congé sans solde dans le but d'occuper un emploi ailleurs, il peut continuer d'être couvert par l'assurance collective, conformément aux termes de l'assureur, à condition d'assumer la totalité de la prime d'assurance.

14.02 Congé politique

Les membres qui se portent candidats à une élection ont droit à un congé rémunéré pour la durée des brefs ou, dans le cas d'élections régionales, municipales ou scolaires, pour la période comprise entre la mise en nomination et la fin de l'élection.

14.03 Congé pour comparution

Un congé rémunéré est accordé à tout membre cité en justice en tant que juré ou témoin devant tout organe ayant pouvoir de contraindre à comparaître au Canada. Le membre avise le Directeur de son Département et le Recteur, et remet au Recteur une copie de la citation à comparaître. Le membre et le Département prennent des mesures pour que l'exécution des fonctions du membre soit assurée en son absence. Les membres absents pour cause de comparution continuent d'accumuler les crédits auxquels ils auraient normalement droit, comme s'ils n'avaient reçu aucun congé, et leur congé pour comparution n'entraîne pour eux la perte d'aucun droit ou privilège.

14.04 Congé de grossesse

(a) L'Employeur apporte un complément aux prestations de maternité de l'assurance-emploi jusqu'à concurrence de 100 % du salaire nominal de l'employé pendant le congé de grossesse. Un congé de grossesse de dix-sept semaines au maximum sera accordé conformément à la Loi sur les normes d'emploi de l'Ontario.

(b) Pour être admissible à des prestations supplémentaires d'assurance-emploi, le membre doit :

(i) avoir complété au moins douze mois de service actif ininterrompu à temps plein avec l'Université de Sudbury immédiatement avant le congé de grossesse;

(ii) informer l'Employeur par écrit au moins deux semaines d'avance de son intention de prendre un congé de grossesse et de la date à laquelle le membre entend commencer son congé;

(iii) demander et recevoir des prestations de maternité de l'assurance-emploi (les prestations supplémentaires d'assurance-emploi peuvent être versées pendant la période d'attente de deux semaines imposée par l'assurance-emploi);

(iv) fournir à l'Employeur la documentation officielle concernant les prestations d'assurance-emploi.

(c) Le membre continuera d'accumuler des crédits de vacances et de l'ancienneté pendant son congé de grossesse. Les contributions aux régimes collectifs d'assurances et de pension se poursuivent pendant cette période.

(d) Toute période d'absence immédiatement avant ou

Convention collective 2015-2018 après un tel congé de grossesse sera traitée comme un congé sans solde, sauf que l'Employeur continuera de payer sa part des primes du régime collectif d'assurances pendant un congé parental si le membre accepte par écrit de payer sa part.

(e) Immédiatement après la fin du congé de grossesse et tout congé sans solde qui s'y rapporte, le membre doit retourner au travail pour une période égale à la durée du congé de grossesse (17 semaines, normalement). Tout manquement à cette obligation contraindra le membre à rembourser à l'Employeur les prestations d'assurance-emploi en sus.

14.05 Congé parental

À l'occasion de la naissance d'un enfant, tout membre qui est le parent et qui a choisi de prendre un congé parental en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi et de toute autre loi applicable aura droit à un congé parental d'une durée maximale de trente-cinq (35) semaines.

Pendant la durée du congé parental, le membre recevra de l'Employeur 100 % de son salaire nominal pendant cinq jours après que le membre a travaillé pendant un minimum de 12 mois consécutifs.

14.06 Congé d'adoption

À l'occasion de l'adoption d'un enfant, tout membre qui est le parent et qui a choisi de prendre un congé parental en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi et de toute autre loi applicable aura droit à un congé parental d'une durée maximale de trente-cinq (35) semaines.

Pendant la durée du congé d'adoption, le membre recevra de l'Employeur 100 % de son salaire nominal pendant cinq jours après que le membre a travaillé pendant un minimum de 12 mois consécutifs.

14.07 Congé pour raisons familiales

Un membre à temps plein, qu'il soit titulaire d'un poste permanent ou d'une nomination à l'essai au sein de l'Université, aura droit à un congé payé d'une durée maximale de trois jours par année civile pour assumer des responsabilités personnelles concernant les besoins spéciaux d'un membre de sa famille. Les besoins spéciaux peuvent inclure, sans s'y limiter, le déménagement de parents âgés ou handicapés, la maladie grave de parents, du conjoint ou d'un enfant ou le traitement médical du conjoint ou d'un enfant qui n'est pas disponible dans la région de Sudbury. Les responsabilités pédagogiques et professionnelles et de service des membres prenant un tel congé seront normalement assumées par leurs collègues, et ce, sans frais supplémentaires pour l'Université.

14.08 Congé de deuil

En cas de décès dans la famille immédiate du membre, le membre reçoit un congé d'un maximum de cinq jours ouvrables consécutifs sans aucune réduction de traitement, afin de lui permettre de préparer les funérailles et/ou d'y assister. La « famille immédiate » est définie comme suit : conjoint (y compris le conjoint de fait et le partenaire de même sexe), fils ou fille, beau-fils ou belle-fille, frère ou sœur, beau-frère ou belle-sœur, parent, beau-parent, parent du conjoint, frère ou sœur du conjoint, gendre ou bru, grands-parents, petits-enfants.

ARTICLE 15 – DROITS D'AUTEUR

15.01 Les droits d'auteurs s'appliquent à toutes les œuvres originales, qu'elles soient écrites, artistiques ou enregistrées. Ces œuvres comprennent notamment, sans s'y limiter : livres, textes, articles, monographies, glossaires, bibliographies, matériel cartographique, affiches, manuels d'étude, manuels de laboratoire, matériel de cours par correspondance, plans de cours, examens et directives de travaux, conférences, tableaux, acétates, autres supports visuels, bandes et cassettes audio et vidéo, programmes informatiques, émissions audio et vidéo en direct, matériel pédagogique informatisé, dessins, photographies et autres œuvres d'art.

15.02 Droits acquis du membre

Sauf lorsque des productions pouvant être assujetties à des droits d'auteur sont commandées par l'Employeur, ou produites pour faire l'objet d'un jugement, d'une notation, d'un rapport ou d'une correspondance à la suite des tâches normales administratives et d'enseignement d'un membre au sein de l'Université, les droits d'auteur de toute forme de travaux écrits, artistiques ou enregistrés sont retenus par le(s) membre(s) responsable(s) de la création desdites productions. Ces productions ne sont pas publiées, mises sous licence ou diffusées d'aucune manière, ou amendées, éditées, coupées ou modifiées d'aucune manière, sans le consentement écrit du (des) détenteur(s) des droits d'auteur. Le(s) détenteur(s) des droits d'auteur a (ont) les droits complets sur tous les revenus découlant de leur exploitation.

15.03 Droits de l'Employeur

Les droits d'auteur des documents commandés par l'Employeur, ou produits pour faire l'objet d'un jugement, d'une notation, d'un rapport ou d'une correspondance à la suite des tâches administratives et d'enseignement d'un membre au sein de l'Université, sont la propriété de l'Employeur, sauf dans les cas où le(s) créateur(s) et l'Employeur en ont convenu autrement par écrit. Toute compensation supplémentaire au(x) membre(s) découlant de la commande, tout partage des coûts de production, et tout partage de tout revenu découlant de l'exploitation des droits d'auteur, fait l'objet d'un accord écrit entre le(s) membre(s) et l'Employeur.

15.04 Lorsqu'un membre exécute une recherche originale dans

Convention collective 2015-2018 le but de produire une œuvre commandée par l'Employeur, le membre peut utiliser cette recherche pour produire d'autres travaux d'érudition pourvu qu'il reconnaisse expressément qu'une commande de l'Employeur est à l'origine de ces travaux et que les droits d'auteur des travaux commandés sont détenus par l'Employeur.

ARTICLE 16 - JOURS FÉRIÉS

16.01 Les jours suivants sont des jours fériés à l'Université:

Jour de l'An Jour de la famille

Vendredi saint Lundi de Pâques

Fête de la Reine Victoria Fête du Canada

Fête civique du mois d'août Fête du Travail

Jour d'Action de grâce Noël

Lendemain de Noël

16.02 Les jours suivants peuvent être désignés jours fériés par l'Employeur:

Après-midi du Jeudi saint

Fête de Saint Ignace de Loyola

Vacances habituelles de Noël

16.03 Les membres reçoivent congé de travail les jours fériés sans aucune perte de leurs revenus habituels.

ARTICLE 17 – VACANCES

17.01 Les membres à temps plein ont droit à des vacances établies comme suit :

(a) les membres ayant moins d'une année de service ont droit à des vacances conformément aux dispositions de la Loi sur les normes d'emploi;

(b) un membre ayant effectué une année de service continu en date du 30 juin d'une année quelconque a droit à des vacances d'un mois ou 23 jours ouvrables au cours des douze mois suivants;

(c) un membre ayant effectué plus de cinq ans de service continu en date du 30 juin d'une année quelconque a droit aux vacances établies au paragraphe (b) ci-dessus et, en outre, à une journée de vacances par année de service au-delà des cinq premières années, jusqu'à concurrence de 35 jours ouvrables.

17.02 Les membres en congé sabbatique ou en congé d'études sont censés avoir épuisé pendant leur congé toutes les journées de vacances accumulées au début du congé. Le

1er juillet suivant le jour où le membre est revenu du congé ou coïncidant avec lui, le membre reçoit le nombre normal de jours de vacances auquel il a droit (voir ci-dessus), au prorata le cas échéant.

17.03 Les membres sont tenus de prendre les jours de vacances

Convention collective 2015-2018 auxquels ils ont droit. Les vacances ne peuvent s'accumuler d'une année à l'autre.

17.04 Les membres continuent de recevoir leur traitement habituel pendant les périodes de vacances, mais aucune rémunération ne remplace les vacances au cas où un membre choisit de ne pas prendre les vacances auxquelles il a droit.

17.05 Les membres prennent leurs vacances entre le 1er juin et la fête du Travail, à moins que le Recteur n'ait donné au préalable son accord pour que les vacances aient lieu à un autre moment.

17.06 Les membres prennent leurs vacances en tout temps dans la période établie ci-dessus, à condition que :

(a) la période de vacances ne coïncide pas avec une période prévue pour l'accomplissement de tâches attribuées au membre, et

(b) les membres aient avisé la Trésorière avant le 15 mai des dates où ils seront en vacances.

ARTICLE 18 - AVANTAGES SOCIAUX

18.01 Les membres à temps plein ont droit aux avantages sociaux suivants, suite à la participation de l'Université aux régimes d'assurance collective conjointement avec l'Université

Laurentienne:

Régime de retraite

Régime d'assurance-vie de groupe

Régime d'assurance en cas de décès et de mutilation accidentels

Assurance de groupe pour personnes à charge

Régime d'assurance-maladie complémentaire

Régime d'indemnité pour invalidité prolongée

Régime dentaire

Chambre d'hôpital semi-privée.

18.02 Les Parties conviennent de maintenir la pratique déjà en place concernant la participation aux régimes existants.

18.03 Invalidité temporaire

(a) Les crédits pour maladie temporaire s'accumulent dans une « banque ».

(b) Les membres à temps plein accumulent des crédits de maladie à un taux de 1½ jour de congé de maladie par mois de service actif, jusqu'à concurrence de 120 journées de maladie.

(c) Lorsqu'un membre à temps plein s'absente pour cause légitime de maladie, le membre peut utiliser les crédits de maladie qu'il a en banque jusqu'à concurrence de la totalité des crédits accumulés, dans le seul but de conserver son salaire normal.

(d) Le membre informe le Recteur dès que possible de sa maladie, pour permettre de trouver des solutions de remplacement en vue de remplir les tâches du membre.

(e) L'Employeur peut exiger que le membre produise dans un délai raisonnable un certificat médical acceptable où sont précisées autant que possible les conséquences de l'invalidité du membre pour l'accomplissement de ses tâches et un pronostic concernant l'aptitude du membre à reprendre le travail.

ARTICLE 19 — RETRAITE ET DÉMISSION

19.01 Les dates possibles d'entrée en vigueur de la retraite et les dispositions de retraite anticipée couverte par le régime de retraite de l'Université sont soumises aux règles du régime auquel l'Université participe. Tous les congés auxquels a droit le membre qui prend sa retraite se terminent à la date où commence la retraite.

19.02 Les membres de l'Université ayant pris leur retraite conservent les mêmes droits d'usage de la bibliothèque universitaire et des terrains de stationnement que les membres à temps plein, et tout autre usage des installations de l'Université que le Recteur, à sa seule discrétion, peut accorder au retraité.

19.03 Normalement, un membre peut donner sa démission à la date du 30 juin ou du 30 décembre, à la condition de la signifier par écrit au Recteur au moins un mois avant une de ces dates. Tous les congés auxquels le membre démissionnaire a droit se terminent à cette date.

19.04 Le Recteur et un membre peuvent convenir mutuellement par écrit que le membre cesse son emploi à tout moment.

ARTICLE 20 – AUGMENTATION ANNUELLE À TITRE DE PROGRESSION DANS LE RANG

20.01 Les augmentations sont accordées aux membres à temps plein sur la base d'une évaluation annuelle des tâches accomplies par le membre dans les domaines précisés à l'article 10.

20.02 L'évaluation annuelle des tâches accomplies est menée par le Recteur.

20.03 Lorsque les tâches accomplies sont jugées satisfaisantes par le Recteur, l'augmentation annuelle à titre de progression dans le rang est accordée avant le 31 juillet. Si le rendement n'a pas été évalué avant le 1er juillet, toute augmentation sera accordée rétroactivement s'il est jugé satisfaisant.

20.04 Lorsque le Recteur a des réserves à propos du rendement d'un membre concernant les activités universitaires décrites à l'article 10, le Recteur envoie au membre un exposé de ses réserves au plus tard le 31 juillet.

Convention collective 2015-2018

(a) Le membre a jusqu'au 31 août pour y répondre par écrit.

(b) Si la réponse écrite du membre ne répond pas de manière satisfaisante aux réserves du Recteur, le cas est confié au Comité des affaires professorales et les motifs à l'appui sont fournis par écrit.

(c) Le Comité des affaires professorales évalue les activités du membre, les réserves écrites du Recteur et, le cas échéant, la réponse du membre. Le comité fait au Recteur une recommandation sur la question de savoir si les activités sont satisfaisantes ou non, en précisant par écrit les raisons de sa recommandation et, le cas échéant, la réponse du membre. Une copie de la recommandation et des raisons écrites est envoyée en même temps au membre. La recommandation du comité est faite au plus tard 28 jours civils après que le cas lui a été soumis par le Recteur.

(d) Le Recteur évalue et prend en compte la recommandation du Comité des affaires professorales et rend sa décision finale en se reportant aux points pertinents de l'article 10. Lorsqu'il s'agit d'accepter une recommandation positive, l'augmentation est accordée rétroactivement au 1er juillet.

20.05 Un membre est avisé de l'attribution ou du refus d'une augmentation au plus tard le 30 septembre ou dans les 21 jours civils suivant la recommandation du Comité des affaires professorales. Lorsque l'augmentation n'est pas accordée, le Recteur justifie par écrit la décision ainsi prise.

20.06 Lorsqu'une évaluation concerne des membres dont le congé sabbatique se termine le 30 juin, tous les délais indiqués en 20.04 sont prolongés de cinq semaines à compter du 31 juillet. Les augmentations sont accordées rétroactivement au 1er juillet.

20.07 Lorsque, dans une année donnée, des membres sont promus à un rang supérieur, l'augmentation à titre de progression dans le rang pour cette même année est celle du rang supérieur.

20.08 En lui-même, le refus d'une augmentation à titre de progression dans le rang n'est pas considéré comme une mesure disciplinaire. Lorsque le refus d'une augmentation sert de mesure disciplinaire, elle est appliquée en accord avec les principes de justice et de discipline progressive.

ARTICLE 21 – DOSSIERS PERSONNELS DES PROFESSEURS

21.01 Les dossiers personnels officiels des membres sont confiés au Recteur et sont la propriété de l'Employeur.

21.02 Après arrangement préalable, le membre a le droit d'examiner la totalité de son dossier. Les documents désignés confidentiels selon les dispositions de la présente

Convention sont retirés du dossier avant que le membre ne l'examine. Les documents ainsi retirés sont inventoriés et l'inventaire est fourni au membre.

21.03 Les membres ont le droit de faire corriger ou compléter leur dossier en cas d'erreur ou de lacune. Les membres ont le droit de faire ajouter d'autres pièces à leur dossier.

21.04 Aucun document anonyme (c'est-à-dire, document sans nom d'auteur) concernant un membre n'est conservé par l'Employeur pour être versé au dossier du membre.

21.05 Les lettres d'évaluation reçues à l'occasion de la nomination d'un membre sont confidentielles et ne peuvent pas servir de preuve dans une action éventuelle.

21.06 En aucun cas les lettres de réprimande ne servent de preuve contre un membre si, au cours des deux années universitaires suivantes, le membre ne s'est pas vu imposer d'autres mesures disciplinaires. Après trois années sans nouvelle mesure disciplinaire, les lettres de réprimande sont retirées du dossier personnel du membre et sont détruites. Un membre ne peut pas prétendre que son dossier a été vierge de tout document disciplinaire pour des périodes remontant à au-delà de trois ans si tel n'a pas été le cas.

21.07 Les évaluations de cours faites par les étudiants sous forme écrite ou chiffrée, et datant de plus de cinq ans, ne sont pas acceptables pour les démarches concernant la permanence, l'avancement ou le renvoi.

21.08 Les membres peuvent demander au Recteur de leur fournir un exemplaire de leur dossier personnel, à l'exclusion des documents considérés comme confidentiels en vertu des dispositions de la présente Convention collective, mais incluant une liste de ces documents confidentiels. De telles requêtes sont satisfaites dans les cinq jours ouvrables, sans déboursier de la part du membre. La copie de documents ajoutés au dossier après la copie initiale peut être demandée en vertu des mêmes dispositions et conditions.

Les demandes de copies supplémentaires sont satisfaites à la discrétion du Recteur.

ARTICLE 22 – MESURES DISCIPLINAIRES ET RENVOI

22.01 Mesures disciplinaires et renvoi

(a) Un membre ne peut faire l'objet de mesures disciplinaires que pour des motifs valables. Les mesures disciplinaires sont proportionnelles aux motifs valables et conformes au principe des mesures

Convention collective 2015-2018 disciplinaires progressives, le cas échéant.

(b) Les motifs valables de mesures disciplinaires sont principalement :

(i) la conduite inacceptable et non professionnelle;

(ii) l'inobservance des stipulations de la présente

Convention, excepté les infractions techniques de moindre importance.

(c) L'Employeur ne prend contre un membre que les mesures disciplinaires suivantes :

(i) une lettre adressée au membre contenant une réprimande et précisant les motifs; cette lettre est versée au dossier de l'intéressé;

(ii) une suspension sans traitement d'un membre pour une période d'une à quatre semaines. Le membre subit une réduction de traitement équivalant à 1/52 du traitement annuel normal pour chaque semaine de suspension.

Le Recteur peut fixer la date d'entrée en vigueur de la suspension de manière à ne pas entraver les tâches d'enseignement du membre;

(iii) le refus d'une augmentation annuelle.

(d) Avant d'entreprendre une démarche formelle de blâme, le Recteur adresse d'abord au membre une lettre précisant les motifs qui pourraient conduire à un blâme formel. Lorsque le Recteur est convaincu qu'un blâme motivé est justifié, il l'adresse directement au membre et en envoie une copie au

Syndicat.

(e) Bien que le membre puisse faire une demande de révision conformément à l'article 21, aucune pièce ajoutée à son dossier n'a pour effet de réduire les mesures disciplinaires. Les mesures disciplinaires ne sont contestées qu'en suivant le processus de règlement des griefs et le processus d'arbitrage.

(f) Lorsqu'il est convaincu que la suspension d'un membre est justifiée, le Recteur l'en informe et expose par écrit les raisons de la suspension, et il envoie une copie de sa lettre au Syndicat.

(g) « Renvoi » signifie la résiliation motivée d'un contrat non échu, à durée limitée ou à l'essai, ou la résiliation motivée, autrement que par la retraite, d'un contrat permanent.

(h) Il n'y a pas renvoi dans les cas suivants :

■ le non-renouvellement d'un contrat à durée limitée;

■ le non-renouvellement d'un contrat à l'essai;

■ le refus de la permanence;

■ la résiliation de contrat convenue à la satisfaction mutuelle de l'Employeur et du membre.

(i) Les « motifs valables » d'un renvoi sont principalement :

(i) une conduite scandaleuse;

(ii) un dossier disciplinaire indiquant un manque persistant de s'acquitter des responsabilités universitaires telles que définies dans la présente Convention, que ce soit par incompétence ou par négligence, et conforme au principe des mesures disciplinaires progressives.

(j) Lorsque le Recteur est convaincu qu'un renvoi est justifié, le Recteur avise le membre de sa conclusion et exige une rencontre avec le membre et toute autre personne avec laquelle le Recteur souhaite discuter des circonstances faisant l'objet de l'enquête. Dans ce cas, et pour toutes les démarches à venir, le membre peut, s'il le souhaite, se faire accompagner d'un représentant syndical.

(k) Si à ce stade le problème n'est pas résolu, ou si le membre refuse de rencontrer le Recteur, le Recteur avise le membre par écrit des raisons du renvoi. Cet avis est acheminé au membre par courrier recommandé à sa dernière adresse connue et inscrite dans les dossiers de l'Employeur. Cette lettre fournit suffisamment de détails pour permettre au membre de préparer sa réponse.

(l) Si ni l'Employeur ni le Syndicat ne savent où trouver le membre, on se dispense de la rencontre envisagée au paragraphe (j) ci-dessus et l'avis de renvoi peut être envoyé immédiatement.

(m) Les cas où le membre est incapable d'accomplir ses tâches régulières à cause d'une maladie physique ou d'un trouble émotif sont traités différemment des cas d'ordre disciplinaire. Si la maladie ou le handicap est démontré, un congé est accordé et le cas est traité conformément aux dispositions relatives à la maladie et au handicap dans la présente Convention. Dans des cas exceptionnels où l'on juge que le comportement ayant motivé des mesures disciplinaires est dû à la maladie et où le membre refuse que son cas relève des dispositions de la présente Convention relatives à la maladie et au handicap, des mesures de discipline ou de renvoi peuvent être entreprises.

ARTICLE 23 - PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS

23.01 Un grief est une allégation, un litige ou une plainte concernant l'interprétation, l'application, l'administration ou la violation présumée de la présente Convention collective. Les griefs ne peuvent pas être soumis de

Convention collective 2015-2018 façon arbitraire ou de mauvaise foi.

23.02 Aucune des personnes qui interviennent dans la procédure ne doit faire l'objet d'aucune forme de discrimination, de harcèlement ou de coercition.

23.03 Les Parties conviennent de faire tous les efforts raisonnables pour régler tous les griefs d'une manière juste, expéditive et équitable en suivant le processus suivant :

1re étape : Stade de la plainte

Il est convenu qu'aucun grief n'est déposé avant que l'administrateur concerné ait eu l'occasion de corriger la situation dont se plaint le Syndicat. Cette plainte est discutée avec le membre de l'administration dans les 30 jours civils suivant le moment où les circonstances donnant lieu à la plainte sont venues ou auraient dû raisonnablement venir à l'attention du Syndicat.

L'administrateur donnera une réponse écrite dans les

21 jours civils suivant la discussion. Si la plainte n'est pas réglée, elle sera acheminée au Recteur dans une 2e étape dans les 21 jours civils suivant la réponse.

2e étape : Grief par écrit

Dans les 21 jours civils suivant la réponse mentionnée à l'étape 1, le Syndicat soumet par écrit au Recteur de l'Université un grief, en précisant la nature du grief, les dispositions particulières de la présente Convention qui sont présumées violées et la solution recherchée.

Dans les 21 jours civils suivant le dépôt du grief, une réunion des représentants de l'Employeur avec le délégué syndical et, le cas échéant, les membres concernés a lieu.

Les Parties font des efforts raisonnables pour régler le grief et la réponse de l'Employeur est donnée dans les 21 jours civils suivant la réunion.

23.04 Grief de l'Employeur

(a) L'Employeur a le droit de déposer un grief contre le

Syndicat concernant la signification, l'application ou l'interprétation de toute disposition de la présente Convention, en commençant à l'étape 1 du processus de règlement des griefs. Le grief est déposé par écrit par le Recteur auprès du Syndicat dans les 21 jours civils suivant l'incident initial ayant donné lieu à la plainte. Une réunion des représentants de l'Employeur et des représentants du Syndicat a lieu dans les sept jours suivant le dépôt du grief. Le Syndicat répond par écrit au grief dans les 21 jours civils suivant cette réunion.

23.05 Recours à l'arbitrage

En l'absence de règlement d'un grief selon la procédure énoncée ci-dessus, le grief peut être soumis à l'arbitrage

Convention collective 2015-2018 conformément à l'article 24. Si aucun avis écrit de recours à l'arbitrage n'est reçu dans les 35 jours civils après que la décision mentionnée à l'étape 2 a été communiquée à l'Association, le grief est considéré comme abandonné.

23.06 L'Employeur et le Syndicat peuvent d'un commun accord et par écrit suspendre toute étape, quelle qu'elle soit de la procédure de grief.

23.07 Si un grief est réglé au cours de la procédure de règlement de grief, l'accord est consigné par écrit et signé par le représentant du Syndicat et le représentant de l'Employeur dans les 21 jours civils suivant l'accord. Cet accord est sans appel et contraignant pour l'Employeur, le Syndicat et les membres concernés.

23.08 Chacune des deux Parties accepte de fournir à l'autre partie des documents non confidentiels et non privilégiés se rapportant au grief, dans le but d'assurer un règlement ouvert, juste et expéditif du grief. Cependant, on ne peut alléguer le fait que cette documentation n'est pas fournie pour déroger à l'application stricte des délais prévus par les processus de grief et d'arbitrage.

23.09 Les délais prescrits dans le présent article 23 « Procédure de règlement des griefs » sont stricts et tout retard, sauf lorsqu'il est convenu par consentement écrit des Parties, est considéré comme un abandon du grief et l'article 48(16) de la Loi sur les relations de travail ne s'applique pas.

23.10 Durant le congé de Noël, les délais prescrits dans le présent article 23 « Procédure de règlement des griefs » s'étendent à toute la période de congé.

ARTICLE 24 – ARBITRAGE

24.01 Lorsque l'une ou l'autre des Parties souhaite soumettre un grief à l'arbitrage, elle en avise par écrit l'autre partie dans les délais prévus à l'article 23.05 ci-dessus et elle nomme en même temps son représentant au Tribunal d'arbitrage. Dans les 21 jours civils suivant la réception de cet avis, l'autre partie nomme son représentant. Au cas où cette partie ne nomme pas de représentant, le ministre du

Travail de l'Ontario a le pouvoir de procéder à cette nomination à la demande de la partie qui se prévaut de la procédure d'arbitrage. Les deux représentants tentent de choisir d'un commun accord un président du Tribunal d'arbitrage. Si les représentants sont incapables de s'entendre sur le choix d'un président, le ministre du

Travail de l'Ontario a le pouvoir de procéder à cette nomination à la demande de la partie qui se prévaut de la procédure d'arbitrage.

24.02 Aucune personne n'est nommée comme arbitre si elle a été impliquée dans une tentative de négociation ou de règlement du grief.

24.03 Le Tribunal d'arbitrage n'est pas autorisé à prendre des

Convention collective 2015-2018 décisions qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente Convention, ni à adapter, modifier, ajouter ou amender quelque partie que ce soit de la présente Convention.

24.04 La décision majoritaire du Tribunal ou, en l'absence d'une majorité, la décision du président est sans appel et contraignante pour les Parties et le(s) membre(s) concerné(s).

24.05 Chaque partie est responsable des dépenses de son représentant et les dépenses encourues par le président sont partagées également par chacune des Parties.

24.06 Les délais prescrits dans le présent article 24 « Arbitrage » sont stricts et tout retard, sauf lorsqu'il est convenu par consentement écrit des Parties, est considéré comme un abandon du grief et l'article 48(16) de la Loi sur les relations de travail ne s'applique pas.

24.07 Lorsqu'un grief est soumis à l'arbitrage, aucune des Parties ne peut faire d'offre déjà présentée lors du processus de règlement des griefs en vue de parvenir à une solution.

24.08 Arbitre unique

Par accord mutuel, les Parties peuvent choisir d'avoir la cause entendue par un seul arbitre plutôt que par un Tribunal de trois personnes. Dans ce cas, chaque partie assume la moitié des honoraires et des frais de l'arbitre. La partie désirant soumettre la cause à l'arbitrage devrait indiquer, dans son avis d'intention d'user de l'arbitrage, qu'elle souhaite que la cause soit entendue par un seul arbitre. Le destinataire informe l'autre partie dans les sept jours civils suivant la réception de l'avis s'il accepte ou non que la cause soit entendue par un seul arbitre.

S'il n'y a pas d'accord dans les 21 jours civils ou dans une période acceptée par les Parties, l'article 24.01 s'applique. Mutatis mutandis, l'arbitre unique est lié par toutes les clauses de l'article 24 au même titre qu'un Tribunal d'arbitrage.

24.09 Médiation

Dans les sept jours civils suivant le renvoi du grief à l'arbitrage, les Parties peuvent convenir d'une procédure de médiation. Chaque partie assume la moitié des honoraires et des frais du médiateur.

Les Parties s'engagent dans cette procédure sur la base suivante :

- (a) Chaque partie fait tous les efforts possibles pour résoudre le problème;
- (b) Aucune position prise ni aucune information présentée par l'une ou l'autre des Parties au cours de la médiation ne sont admissibles dans le cas où la

Convention collective 2015-2018 cause est menée à l'arbitrage.

(c) Cette étape ne peut être utilisée pour différer l'arbitrage d'une cause.

ARTICLE 25 - NI GRÈVE NI LOCK-OUT

25.01 Le Syndicat convient que pour la durée de la Convention, il n'autorisera et ne tolérera pas de grèves illégales.

L'Employeur convient que pour la durée de cette

Convention, il n'exercera pas de lock-out illégal contre les membres. Les termes « grève » et « lock-out » ont ici le sens que leur donne la Loi sur les relations de travail.

ARTICLE 26 - RÉMUNÉRATION ET ALLOCATIONS

26.01 L'Université paie les salaires, allocations et remboursements des membres aux tarifs indiqués au

Barème « A ».

26.02 Le jour de paie pour les membres à temps plein est le vendredi suivant immédiatement la fin de la période de paie.

ARTICLE 27 – DURÉE

27.01 La présente Convention continue d'être en vigueur jusqu'au 30 juin 2018 et continue d'être valide d'année en année par la suite, jusqu'à ce que l'une des Parties fasse parvenir par écrit à l'autre partie un avis indiquant qu'elle désire amender ou terminer la présente Convention.

27.02 Un avis indiquant que des amendements sont exigés ou que l'une ou l'autre partie désire terminer la présente Convention ne peut être envoyé que dans une période de quatre-vingt-dix jours précédant la date d'expiration de la présente Convention ou, le cas échéant, précédant tout anniversaire ultérieur de cette expiration.

27.03 Si un avis d'amendement ou de terminaison est envoyé par l'une ou l'autre partie, l'autre partie accepte, si nécessaire, une réunion dans le but de négocier dans les trente jours suivant l'envoi de l'avis.

Convention collective 2015-2018
____ day of _____
____ jour de _____

Pierre Zundel,
For the University pour l'Université
50 de 59

ÉCHELLES DE TRAITEMENT, ALLOCATIONS ET
REMBOURSEMENTS

A.01 ÉCHELLES DE TRAITEMENT

À partir du 1er juillet 2015, et pourvu que la somme ne dépasse pas le sommet indiqué dans le tableau ci-dessous,

(a) une hausse de 2,0 % du traitement normal du membre;

(b) les membres qui y sont admissibles conformément à l'article 20.01 reçoivent une progression dans le rang de 2 700 \$.

À partir du 1er juillet 2016, et pourvu que la somme ne dépasse pas le sommet indiqué dans le tableau ci-dessous,

(a) une hausse de 2,0 % du traitement normal du membre;

(b) les membres qui y sont admissibles conformément à l'article 20.01 reçoivent une progression dans le rang de 2 700 \$.

À partir du 1er juillet 2017, et pourvu que la somme ne dépasse pas le sommet indiqué dans le tableau ci-dessous,

(a) une hausse de 1,0 % du traitement normal du membre;

(b) une hausse de 1,0 % à compter du 1er janvier 2018;

(c) les membres qui y sont admissibles conformément à l'article 20.01 reçoivent une progression dans le rang de 2 700 \$.

une somme forfaitaire de 1 000 \$ devant servir de base pour chaque membre à temps plein à compter du 1er juillet 2015;

une somme forfaitaire de 1 000 \$ devant servir de base pour chaque membre à temps plein à compter du 1er juillet 2016;

une somme forfaitaire de 1 000 \$ devant servir de base pour chaque membre à temps plein à compter du 1er juillet 2017.

Les contributions au régime de pension augmenteront selon le barème suivant :

1er juillet 2015, 0,7 %

1er juillet 2016, 0,4 %

1er janvier 2017, 0,4 %

30 juin 2017, 0,7 %

Convention collective 2015-2018

Afin de compenser ces augmentations, l'Université accorde les augmentations de salaire qui suivent à tous les membres qui contribuent au fonds de pension et qui adhèrent au régime de pension, en date de la ratification de la présente convention :

1er juillet 2015, 0,7 %

1er juillet 2016, 0,4 %

1er janvier 2017, 0,4 %

30 juin 2017, 0,7 %

A.02 ÉCHELLES DE TRAITEMENT ANNUEL

Un membre promu à un rang supérieur n'encourt pas de réduction de rémunération. Si le salaire de ce membre est inférieur à la base salariale du rang supérieur, il reçoit le salaire de base dès la promotion.

À partir du 1er juillet 2015

Rang Base Sommet

Chargé de cours 60 976 \$ 77 275 \$

Professeur adjoint 72 964 \$ 95 997 \$

Professeur agrégé 85 890 \$ 123 647 \$

Professeur titulaire 103 924 \$ 146 494 \$

À partir du 1er juillet 2016

Rang Base Sommet

Chargé de cours 62 195 \$ 81 912 \$

Professeur adjoint 74 423 \$ 101 757 \$

Professeur agrégé 87 608 \$ 131 066 \$

Professeur titulaire 106 003 \$ 155 284 \$

À partir du 1er juillet 2017

Rang Base Sommet

Chargé de cours 63 438 \$ 84 615 \$

Professeur adjoint 75 911 \$ 105 115 \$

Professeur agrégé 89 360 \$ 135 391 \$

Professeur titulaire 108 123 \$ 160 408 \$

A.03 TARIFS DES POSTES À TEMPS PARTIEL

Les tarifs des postes à temps partiel incluent le droit statutaire de vacances de 4 % et un paiement au lieu d'avantages sociaux et reçoivent un complément de 1,5 %.

Lorsqu'une période de cours est annulée par l'Université, l'enseignant à temps partiel ne subit aucune perte de revenus réguliers. a) Tarifs des postes à temps partiel (pour les cours autres que les cours à distance) pour les membres sans

statut prioritaire :

52 de 59

Convention collective 2015-2018

Date d'entrée en Plein cours Demi-cours vigueur (six crédits) (trois crédits)

1er juillet 2015 12 011 \$ 6 006 \$

1er juillet 2016 12 251 \$ 6 126 \$

1er juillet 2017 12 496 \$ 6 249 \$ b) Tarifs des postes à temps partiel (pour les cours autres que les cours à distance) pour les membres embauchés en vertu de l'article 11.06 :

Date d'entrée en Plein cours Demi-cours vigueur (six crédits) (trois crédits)

1er juillet 2015 12 296 \$ 6 149 \$

1er juillet 2016 12 542 \$ 6 272 \$

1er juillet 2017 12 793 \$ 6 397 \$

A.04 COURS À DISTANCE

Élaboration d'un cours

L'élaboration d'un cours à distance est considérée comme équivalente au double du nombre de crédits du cours. Ce critère sert aussi à établir le paiement versé aux membres à temps partiel.

Révision ou supervision

Lorsque la révision ou la supervision d'un cours à distance est comprise dans la charge de travail normale d'un membre à temps plein, elle est considérée comme équivalente au nombre de crédits du cours.

Lorsque l'élaboration d'un cours à distance n'est pas comprise dans la charge de travail normale d'un membre à temps plein, il y a surcharge de travail et le paiement est fait en conséquence sur la base de l'équivalence établie ci-dessus. Un membre peut aussi accepter une combinaison d'une charge de travail normale et d'une surcharge rémunérée, selon les cas.

Lorsque la supervision d'un cours à distance n'est pas comprise dans la charge de travail normale d'un membre à temps plein ou lorsqu'elle est confiée à un professeur à temps partiel, le membre reçoit au moins 1 000 \$ ou est rémunéré selon les tarifs suivants par étudiant inscrit :

Date d'entrée en Plein cours Demi-cours vigueur (six crédits) (trois crédits)

1er juillet 2015 240 120

1er juillet 2016 246 123

1er juillet 2017 250 125

À savoir le plus élevé des deux.

Convention collective 2015-2018

Pour les cours en ligne où la transmission de la matière et l'organisation des activités principales du cours se font par le biais d'un système de gestion de l'apprentissage basé sur le Web, où les étudiants interagissent régulièrement et fréquemment les uns avec les autres et/ou avec l'enseignant en ligne et où une portion non négligeable de l'évaluation repose sur cette participation, l'Employeur paiera 10 % de plus que ce qu'il paie pour les cours à distance réguliers.

A.05 PAIEMENT POUR SURCHARGE

- (a) Les Parties conviennent qu'une charge excessive d'enseignement ou de tâches administratives assignées à des membres au-delà de la pratique courante à l'Université n'est pas souhaitable.
- (b) Pour aucun des membres à temps plein, les tâches assignées n'excèdent une surcharge équivalant à un plein cours par année universitaire (de mai à avril).
- (c) Aucun crédit pour surtâche, que ce soit sous la forme d'un paiement ou d'une réduction de la charge de travail, n'est accumulé au nom du membre pour une période subséquente à celle où la surtâche a lieu.
- (d) Lorsqu'une surtâche est attribuée à un membre, le membre est rémunéré aux tarifs suivants :

Plein cours (six) Demi-cours (trois crédits)

1 juillet 9 282 \$ 4 641 \$

120er1j5 juillet 9 468 \$ 4 734 \$

12e0r16 9 657 \$ 4 829 \$ juillet 2017

A.06 COURS DE LA SÉRIE 4000

L'ensemble des cours de la série 4000, nécessaires pour les grades spécialisés, comporte deux sortes de cours : cours en salle de classe, de type conférence et séminaire et exigeant une préparation importante de la part du membre, et études individuelles ou indépendantes, ou encore cours de recherche ou stages.

La série de cours 4000 ne fait pas automatiquement partie de la charge normale d'enseignement d'un membre, toutefois un cours obligatoire peut faire partie de la charge normale d'enseignement approuvée en vertu de l'article 10.07.

Lorsque le cours de la série 4000 ne fait pas partie de la charge normale d'enseignement du membre, ce dernier est rémunéré au tarif de 500 \$ (cours de six crédits) ou 250 \$

(cours de trois crédits) par étudiant, multiplié par le nombre d'étudiants inscrits au cours, jusqu'à un maximum équivalant au montant d'une surcharge. Ces cours ne seront pas pris en considération quand on détermine le nombre limite de surcharges.

Nonobstant ce qui précède, au cours d'une année universitaire, les cours de la série 4000 basés en salle de classe seront attribués par le Recteur comme faisant partie de la charge normale d'enseignement du membre, conformément aux dispositions de l'article 10.07, et sur la base suivante :

(a) Un minimum d'un cours de ce genre sera offert chaque année scolaire dans chaque Département ou programme, s'il y a besoin;

(b) L'Employeur peut attribuer aux membres des surcharges obligatoires de la série de cours 4000 lorsqu'il y a un besoin pour les étudiants et qu'aucun membre du Département n'accepte volontairement de s'acquitter de la tâche d'enseignement en surcharge.

Aucun membre n'accepte la responsabilité de donner un cours de la série 4000 avant que l'Employeur ait fourni un contrat qui aura été dûment signé par le membre et l'Employeur.

A.07 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

(a) Les membres à temps plein reçoivent un remboursement annuel de leurs frais de perfectionnement professionnel de 2 500 \$.

(b) Les membres nommés à temps partiel reçoivent un remboursement de leurs frais de perfectionnement professionnel correspondant aux montants suivants :

(i) pour les cours à distance : 5,50 \$ par étudiant;

(ii) pour les cours donnés en présentiel : 150 \$ par cours de trois crédits.

(c) Les dépenses admises pour remboursement sont toutes celles se rapportant à des déplacements pour participer à des colloques ou congrès, l'inscription à des sociétés savantes, le perfectionnement professionnel, les livres et tout autre matériel directement lié à la recherche et à l'enseignement, l'équipement lié à la recherche et l'abonnement à des revues scientifiques.

(d) Le remboursement n'a lieu que si des reçus originaux sont fournis, et avec l'approbation du Recteur.

(e) Les membres en congé sabbatique ou en congé d'études autorisé ont droit au remboursement.

(f) Le matériel acheté avec ces fonds demeure la propriété de l'Université.

(g) Pour recevoir un remboursement, les membres à temps plein soumettent les reçus originaux datés ou concernant les activités exercées pendant la période pertinente de douze mois, sous réserve de l'approbation du Recteur. Si le membre avait droit à

Convention collective 2015-2018 une allocation professionnelle en tant qu'employé à temps plein au cours de l'année précédente, les reçus datés ou concernant les activités exercées pendant les deux mois (mai, juin) précédant immédiatement la période pertinente de douze mois peuvent aussi être soumis pour remboursement.

(h) Les membres à temps partiel sont remboursés s'ils soumettent des reçus originaux datés de la période d'emploi, sous réserve de l'approbation du Recteur.

(i) Toute portion inutilisée du maximum alloué pour les dépenses de perfectionnement professionnel peut être reportée de deux ans.

A.08 ANNULATION DE COURS OFFERTS PAR UN PROFESSEUR À TEMPS PARTIEL

Lorsqu'un membre à temps partiel a été engagé et a signé un contrat dans le but de préparer et de donner un cours, l'annulation de ce cours entraîne un paiement de 750 \$ au membre. Le présent article ne s'applique pas dans le cas de cours à distance.

A.09 FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT

Les membres à temps plein ayant été nommés à l'essai ont droit au remboursement de leurs frais de déménagement par l'Employeur, aux conditions suivantes :

(a) toute demande de remboursement est accompagnée des reçus originaux;

(b) l'Employeur rembourse la totalité des dépenses jusqu'à concurrence de 4 000 \$;

(c) les frais de déménagement comprennent :

(i) transport, emballage, mise en caisse, déballage des articles du ménage et des effets personnels;

(ii) déplacement de la famille par le mode de transport le plus économique;

(iii) frais raisonnables de subsistance lors du voyage à Sudbury;

(iv) visite préliminaire afin de trouver un logement.

(d) Les frais de déménagement remboursés au nouveau membre constituent un prêt dont lui fait grâce l'Employeur après trois ans de service continu à l'Université, chaque année étant considérée comme l'équivalent du remboursement d'un tiers du prêt initial. Si le membre quitte l'Université avant trois années de service continu, il est tenu de rembourser à l'Université la portion impayée du prêt.

Convention collective 2015-2018

NDIX

OF AGREEMENT

TY ASSOCIATION ("LUFA")

RY ("The Employer") ve Agreement (2015-2018) three members will rkload on agreement of the parties to increase their e decreasing their research obligations. No such beyond June 30th 2018 except by agreement of the r one limited term appointment pursuant to this eaching intensive workloads. The workload assignment epending on the level of research obligation. teaching intensive workload, the employer ment(s). nto account the modified workload. newed with the consent of the parties. arding teaching intensive workloads will be included in 2015.

Kathleen Stokes, for
The University of Sudbury
58 de 59

Convention collective 2015-2018

EXE

D'ENTENTE

EURES ET DES PROFESSEURS

ENTIENNE (« l'APPUL »)

BURY (« l'Employeur ») présente Convention collective (2015-2018), de modifier leur es pour augmenter leur charge d'enseignement tout en échange herche. Aucune modification de la charge de travail de ce genre arties s'entendent. e limitée en vertu de cette entente, pour un maximum de quatre travail comprendra de 18 à 24 crédits, dépendamment de partements concernés avant que tout membre assume une e de la modification à la charge de travail. ec le consentement des deux Parties.

Kathleen Stokes, our l'Université de Sudbury vec le Syndicat concernant les charges d'enseignement mentionné précédemment.

59 de 59